

ESTATUTO DO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE CRATEÚS - CPSMCR

TÍTULO I DO CONSÓRCIO E DOS CONSORCIADOS

CAPÍTULO I Da Denominação

Art. 1º – O Consórcio Público constituído entre o Estado do Ceará e de municípios da 15ª Coordenadoria Regional de Saúde, denominar-se-á CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE CRATEÚS – CPSMCR.

CAPÍTULO II Dos consorciados

Art. 2º – O Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Crateús – CPSMCR, será integrado pelos seguintes entes consorciados:

I - O ESTADO DO CEARÁ, através da Secretaria da Saúde, estabelecida na Av. Almirante Barroso nº 600, Praia de Iracema, em Fortaleza- CE., inscrita no CNPJ sob o nº 07.954.571/0001-04, representada por seu Secretário da Saúde, DR. RAIMUNDO JOSÉ ARRUDA BASTOS, RG nº 558.012-SSPDC-CE e CPF nº 104.630.033-49;

II – O MUNICÍPIO DE ARARENDÁ, através de sua Prefeitura Municipal, inscrita no CNPJ sob o nº 23.718.356/0001-60, com sede estabelecida na Rua Henrique Soares, S/N, Centro, representado pelo seu Prefeito Sr. JOSÉ ADRIANO DE PAIVA AGUIAR, portador da Cédula de Identidade nº 93002448718, SSP-CE e inscrito no CPF sob o nº 396.991.103-68.

III – O MUNICÍPIO DE CRATEÚS, através de sua Prefeitura Municipal, inscrita no CNPJ sob o nº 07.982.036/0001-10, com sede estabelecida na Rua Coronel Totó, 544, Bairro São Vicente, representada pelo seu Prefeito Municipal, Sr. CARLOS FELIPE SARAIVA BESERRA, portador da Cédula de Identidade nº 1417161, SSP-CE e inscrito no CPF sob o nº 192.542.883-49.

IV – O MUNICÍPIO DE INDEPENDÊNCIA, através de sua Prefeitura Municipal, inscrita no CNPJ sob o nº 07.982.028/0001-10, com sede estabelecida na Rua do Cruzeiro, nº 244, Centro, representado pelo seu Prefeito Sr. JOSÉ VALDI COUTINHO, portador da Cédula de Identidade nº 32255281, SSP-CE e inscrita no CPF nº 243.631.113-72.

V – O MUNICÍPIO DE IPAPORANGA, através de sua Prefeitura Municipal, inscrita no CNPJ sob o nº 10.462.364/0001-47, com sede estabelecida na Rua João Luciano, 555, Bairro Bom Princípio, representado pelo seu Prefeito

Sr. FRANCISCO NILSON MOREIRA, portador da Cédula de Identidade nº 93002276267, SSPCE e inscrito no CPF sob o nº 027.031.223-49.

VI – O MUNICÍPIO DE IPUEIRAS, através de sua Prefeitura Municipal, inscrita no CNPJ sob o nº 07.680.846/0001-69, com sede estabelecida na Rua Padre Angelim, 120, Centro, representado pelo seu Prefeito Sr. RAIMUNDO MELO SAMPAIO, portador da Cédula de Identidade nº 99031066177, SSPCE, e inscrito no CPF sob o nº 165.951.493-20.

VII – O MUNICÍPIO DE MONSENHOR TABOSA, através de sua Prefeitura Municipal, inscrita no CNPJ sob o nº 07.693.989/0001-05, com sede estabelecida na Praça 07 de setembro, 15, Centro, representado pelo seu Prefeito Sr. JOSÉ DE ARAÚJO SOUTO, portador da Cédula de Identidade nº 155662, SSPCE, e inscrito no CPF sob o nº 020.688.693-49.

VIII – O MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS, através de sua Prefeitura Municipal, inscrita no CNPJ sob o nº 07.993.439/0001-01, com sede estabelecida na Rua Padre Francisco Rosa, 1388, Centro, representado pelo seu Prefeito Sr. MARCOS ALBERTO MARTINS TORRES, portador da Cédula de Identidade nº 3706180, SSPCE, e inscrito no CPF sob o nº 192.146.003-25.

IX – O MUNICÍPIO DE NOVO ORIENTE, através de sua Prefeitura Municipal, inscrita no CNPJ sob o nº 07.982.010/0001-19, com sede estabelecida na Rua Deocleciano Aragão, S/N, Centro, representado pelo seu Prefeito Sr. RODRIGO COELHO SAMPAIO, portador da Cédula de Identidade nº 8906002033917, SSPCE, e inscrito no CPF sob o nº 040.638.053-87.

X – O MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS, através de sua Prefeitura Municipal, inscrita no CNPJ sob o nº 07.551.179/0001-14, com sede estabelecida na Av. Laurindo Gomes, S/N, Centro, representado pelo seu Prefeito Sr. FRANCISCO VIEIRA COSTA, portador da Cédula de Identidade nº 661068, SSPCE, e inscrito no CPF sob o nº 056.373.173-72.

XI – O MUNICÍPIO DE TAMBORIL, através de sua Prefeitura Municipal, inscrita no CNPJ sob o nº 07.705.817/0001-04, com sede estabelecida na Rodovia CE-057, Centro Administrativo Juliêta Alves Timbó, Vila Olga, representado pelo seu Prefeito Sr. JOSÉ JEOVÁ SOUTO MOTA, portador da Cédula de Identidade nº 70110383, SSPCE, e inscrito no CPF sob o nº 275.952.863-68.

XII - O MUNICÍPIO DE PORANGA através de sua Prefeitura Municipal, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob o nº. 07.438.187/0001-59, com sede estabelecida na Av. Dr Epitácio Pinho, nº 203, CEP 62220-000, Poranga - CE, representado pelo seu Prefeito Sr. ADERSON JOSÉ PINHO MAGALHÃES [\(Alteração realizada pela reunião geral nº 03/2012 – segunda assembleia ordinária do ano de 2012 do Consórcio Público de Saúde da Microrregião de CRATEÚS – CPSMCR.\) e RESOLUÇÃO CPSMCR Nº 01/2012, DE 27 de abril de 2012.\)](#)

CAPÍTULO III

Da Natureza e da personalidade jurídica

Art.3º - O Consórcio Público objeto do presente Estatuto é constituído sob a forma de associação Pública, de natureza Autárquica e Interfederativa, com Personalidade Jurídica de Direito Público.

Art. 4º - A área de atuação do Consórcio será formada pelos territórios dos municípios que o integram, constituindo-se uma unidade territorial, inexistindo limites intermunicipais no que se relaciona à finalidade a que se propõe, porém, sendo totalmente respeitadas as autonomias municipais.

CAPÍTULO IV

Das Finalidades e dos Objetivos

Art.5º - São finalidades do Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Crateús – CPSMCR, a cooperação técnica na área de saúde entre os consorciados, visando à promoção de ações de saúde pública assistenciais, prestação de serviços especializados de média e alta complexidade, em especial: Serviços de Urgência e de Emergência hospitalar e extra-hospitalar; Policlínica; Unidades de Pronto Atendimento; programa de regulação intermunicipal dos municípios consorciados, com a participação dos hospitais credenciados pelo SUS, dentro e fora do Consórcio; troca de experiência e ajuda mútua entre os municípios consorciados; Centros de Especialidades Odontológicas - CEO's; Assistência Farmacêutica, entre outros serviços relacionados à Saúde Pública , em conformidade com os princípios e diretrizes do SUS e o Plano Diretor de Regionalização - PDR do Estado do Ceará.

Art.6º Constitui-se como objetivos específicos do Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Crateús – CPSMCR:

I - Planejar, programar e executar programas, projetos, ações, atividades e serviços na área da saúde, de acordo com os objetivos previstos na presente cláusula;

II - Fortalecer as instâncias colegiadas locais e regionais e o processo de descentralização das ações e serviços de saúde;

III - Compartilhar recursos financeiros, tecnológicos e de gestão de recursos humanos e, o uso em comum de equipamentos, serviços de manutenção, tecnologia da informação, de procedimentos de licitação, de unidades prestadoras de serviços, instrumentos de gestão, em especial programação assistencial e plano de gerenciamento do consórcio, entre outros, obedecendo às normas da regionalização;

IV - Prestar cooperação técnica, realizar treinamento, estudos técnicos e pesquisa e executar ações conjuntas de prestação de serviços assistenciais e de vigilância em saúde;

V - Estabelecer vínculo de cooperação e articular esforços com vistas a criar condições de viabilidade, eficiência, eficácia e melhores resultados na gestão da saúde dos municípios consorciados;

VI - Promover a capacidade resolutiva, ampliar a oferta e o acesso da população aos serviços de saúde;

VII - Representar os entes da Federação consorciados perante outras esferas de governo, mediante deliberação da Assembléia Geral.

Art.7º - Para cumprir as suas finalidades, o Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Crateús – CPSMCR poderá:

I - adquirir e/ou receber em doação, destinação ou cessão do uso de bens móveis e imóveis e as transferências ou cessões de direitos operadas por força de gestão associada de serviços públicos;

II - firmar convênios, contratos, acordos de qualquer natureza, receber auxílios, contribuições e subvenções de outras entidades e órgãos governamentais ou da iniciativa privada no que couber;

III - prestar a seus consorciados os serviços previstos no artigo 4º; deste Estatuto;

IV – realizar licitação e celebrar contratos, de acordo com o disposto na Lei Federal no 8.666, de 21 de junho de 1993, sem prejuízo de outras normas jurídicas aplicáveis;

V - contratar e ser contratado pela administração direta ou indireta dos entes consorciados, dispensada a licitação nos termos do art. 24, inciso XXVI, da Lei nº 8.666/93.

CAPITULO V

Do Prazo de Duração

Art.8º - O Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Crateús – CPSMCR, terá prazo de duração indeterminado, sendo assegurado pelos consorciados, o cumprimento das responsabilidades assumidas em relação aos financiamentos concedidos durante a vigência do Consórcio.

CAPITULO VI

Da Sede e Foro

Art.9º - A sede administrativa do Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Crateús – CPSMCR, será no Município de Crateús, cujo foro será no mesmo Município.

§1º - O Governo do Estado proverá condições estruturais e financeiras iniciais para a instalação da sede do Consórcio.

§2º - Caberá à Assembléia do Consórcio a decisão acerca da modificação da localização sede do consórcio.

CAPÍTULO VII

Da constituição do Consórcio

Art.10º - O Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Crateús – CPSMCR é constituído nos termos da Lei Estadual nº 14.457, de 15 de

setembro de 2009 e nas Leis Municipais de Ararendá nº 202/10 de 08/02/2010, Crateús nº 068/09 de 02/12/2009, Independência nº 262/09 de 18/08/2009, Ipaporanga nº 249/10 de 24/05/2010, Ipueiras nº 687/09 de 16/09/2009, Monsenhor Tabosa nº 283/09 de 29/12/2009, Nova Russas nº 721/09 de 03/09/2009, Novo Oriente nº 590/10 de 22/04/2010, Quiterianópolis nº 013/09 de 25/08/2009, Tamboril nº 0045/09 de 04/08/2009 e Poranga (lei Municipal nº 01/2012 de 21 de março de 2012). [\(Alteração realizada pela reunião geral nº 03/2012 – segunda assembleia ordinária do ano de 2012 do Consórcio Público de Saúde da Microrregião de CRATEÚS – CPSMCR.\)](#)

Município	Lei nº	Aprovação
Ararendá	202/10	08/02/2010
Crateús	068/09	02/12/2009
Independência	262/09	18/08/2009
Ipaporanga	249/10	24/05/2010
Ipueiras	687/09	16/09/2009
Monsenhor Tabosa	283/09	29/12/2009
Nova Russas	721/09	03/09/2009
Novo Oriente	590/10	22/04/2010
Quiterianópolis	013/09	25/08/2009
Tamboril	0045/09	04/08/2009
Poranga	01/2012	21/03/2012

TÍTULO II

Da Estrutura Organizacional do Consórcio

CAPÍTULO I

Das Instâncias Organizacionais

Art.11 - O Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Crateús – CPSMCR apresentará as seguintes instâncias organizacionais:

I - Nível de Direção Superior:

- a) Assembléia Geral;
- b) Presidência e Vice-Presidente; [\(Alteração realizada pela REUNIÃO GERAL Nº 01/2019 – PRIMEIRA ASSEMBLÉIA ORDINÁRIA DO ANO DE 2019 do CPSMCR\)](#)
- c) Conselho Consultivo de Apoio a Gestão do Consórcio;
- d) Conselho Fiscal.

II - Nível de Direção Executiva: [\(Alterado pela REUNIÃO GERAL Nº 04/2021 – TERCEIRA ASSEMBLÉIA EXTRAORDINÁRIA DO ANO DE 2021 do CPSMCR\)](#)

- a) Diretor(a) Executivo(a);

III – Nível de Assessoramento e consulta [\(Alterado pela REUNIÃO GERAL Nº 04/2021 – TERCEIRA ASSEMBLÉIA EXTRAORDINÁRIA DO ANO DE 2021 do CPSMCR\)](#)

- a) Procurador(a) Jurídico.

IV – Nível de Direção das Unidades [\(Alterado e acrescido pela REUNIÃO GERAL Nº 04/2021 – TERCEIRA ASSEMBLÉIA EXTRAORDINÁRIA DO ANO DE 2021 do CPSMCR\)](#)

- a) Diretor(a) Geral da Policlínica Regional
- b) Diretor(a) Geral do Centro de Especialidades Odontológicas Regional (CEO-R)
- c) Diretor(a) Administrativo da Policlínica Regional
- d) Diretor(a) Administrativo do Centro de Especialidades Odontológicas Regional (CEO-R)
- e) Responsáveis Técnicos das Unidades

CAPÍTULO II Da Assembléia Geral

Art.12 - A Assembléia geral será composta por todos os municípios consorciados, representados pelos Prefeitos dos municípios integrantes do Consórcio, e pelo representante do Estado do Ceará.

Art.13 - As deliberações da Assembléia geral do Consórcio serão tomadas por consenso e em último caso pela maioria absoluta dos votos dos consorciados.

Parágrafo Único. Em caso de empate, o desempate se dará com o voto de qualidade do Ente Estadual.

[\(ALTERADO PELA REUNIÃO GERAL Nº 01/2024 – PRIMEIRA ASSEMBLÉIA EXTRAORDINÁRIA DO ANO DE 2024\)](#)

Art.14 - A Assembléia Geral reunir-se-á ordinariamente a cada três meses, mediante convocação da Diretoria Executiva, com, no mínimo, dez dias de antecedência, mediante ofício-circular com entrega devidamente protocolado ou por fax com comprovante de recebimento.

Art.15 - A Assembléia Geral reunir-se-á extraordinariamente, quando convocada pelo Presidente ou por solicitação subscrita da maioria simples dos votos de seus membros, com antecedência mínima de 72 (setenta e duas horas), mediante ofício circular.

Art.16 - A Assembléia Geral será presidida pelo Presidente do Consórcio, Chefe do Poder Executivo de um dos Municípios consorciados, eleito pelos membros integrantes do Consórcio, em escrutínio secreto, e será eleito por maioria absoluta dos votos de seus membros, para mandato de 02 (dois) anos, permitida a reeleição por apenas uma recondução consecutiva.

§ 1º. Na Assembleia Geral em que houver eleição para Presidente do Consorcio, na mesma chapa deste, será também eleito o Vice-Presidente Chefe do Poder Executivo de um dos Municípios consorciados, aos moldes do Caput e obedecerá a representação de votos do art. 18 e quórum do art. 19 do Presente Estatuto. [\(Acrescido pela REUNIÃO GERAL Nº 01/2019 – PRIMEIRA ASSEMBLÉIA ORDINÁRIA DO ANO DE 2019 do CPSMCR\)](#)

§ 2º. A duração do mandato do Vice-Presidente será a mesma do Presidente eleito. [\(Acrescido pela REUNIÃO GERAL Nº 01/2019 – PRIMEIRA ASSEMBLÉIA ORDINÁRIA DO ANO DE 2019 do CPSMCR\)](#)

§ 3º. Existindo renuncia por parte do Vice-Presidente será eleito o novo, aos moldes do Caput e obedecerá a representação de votos do art. 18 e quórum

do art. 19 do Presente Estatuto, para exercer o mandato restante daquele que realizou a renúncia, assim seguindo a duração descrita no parágrafo anterior. [\(Acréscido pela REUNIÃO GERAL Nº 01/2019 – PRIMEIRA ASSEMBLÉIA ORDINÁRIA DO ANO DE 2019 do CPSMCR\)](#)

§ 4º. Com a renúncia, desincompatibilização, impedimento, destituição, remoção, ordem judicial de remoção, licença acima de 180 dias o Vice-Presidente assumirá a Presidência independentemente de assembleia. [\(Acréscido pela REUNIÃO GERAL Nº 01/2019 – PRIMEIRA ASSEMBLÉIA ORDINÁRIA DO ANO DE 2019 do CPSMCR\)](#)

§ 5º. Em caso de remoção do Presidente por ordem judicial e esta seja revertida haverá a recondução do mandatário independentemente de assembleia, contudo deverá ser comunicado no prazo de 72 horas (setenta e duas) aos Entes Consorciados. [\(Acréscido pela REUNIÃO GERAL Nº 01/2019 – PRIMEIRA ASSEMBLÉIA ORDINÁRIA DO ANO DE 2019 do CPSMCR\)](#)

§ 6º. Após a licença de 180 dias, esta legalmente justificada, o Presidente poderá retornar ao seu cargo de direito, caso assim deseje, entretanto deverá comunicar no prazo de 48 horas (quarenta e oito) ao Presidente em Exercício e em 72 (setenta e duas) aos Entes Consorciados. [\(Acréscido pela REUNIÃO GERAL Nº 01/2019 – PRIMEIRA ASSEMBLÉIA ORDINÁRIA DO ANO DE 2019 do CPSMCR\)](#)

§ 7º. Para os casos de remoção, impedimento e destituição do Presidente, Presidente em Exercício e/ou Vice-Presidente deverá ser adotado, no que couber, a lei 1079/ 50 e DECRETO-LEI 201/1967. [\(Acréscido pela REUNIÃO GERAL Nº 01/2019 – PRIMEIRA ASSEMBLÉIA ORDINÁRIA DO ANO DE 2019 do CPSMCR\)](#)

§ 8º. Nos casos em que o Presidente do CPSMCR tenha seu mandato finalizado pela expiração do mandato de Prefeito e este não seja mais reeleito e/ou não suscetível a reeleição em seu Município o Vice-Presidente assumirá a função de mandatário do CPSMCR caso este seja reeleito como Chefe do Poder Executivo local, onde seu mandato obdecará o mesmo prazo da chapa eleita, ou seja, terminará o mandato que caberia ao presidente, bem como não necessitará de uma assembleia para ratificar, porém será impreterível que o novo mandatário, no prazo improrrogável de até 72 horas, comunique aos Entes Consorciados. [\(ALTERADO PELA REUNIÃO GERAL Nº 01/2024 – PRIMEIRA ASSEMBLÉIA EXTRAORDINÁRIA DO ANO DE 2024\)](#)

§9º- Em caso de não reeleito ou não suscetível a reeleição para Prefeito das pessoas que ocupam a Presidência e a Vice-Presidência, o mandato presidencial consorcial será exercida temporariamente, no prazo máximo e improrrogável de 60 dias, pelo substituto ou o sucessor legal da Chefia do Poder Executivo que detinha a Presidência do Consorcio e durante o prazo aqui posto, o mandatário em exercício deverá convocar assembleia geral extraordinária para que seja realizada a eleição do Presidente e seu Vice. [\(ALTERADO PELA REUNIÃO GERAL Nº 01/2024 – PRIMEIRA ASSEMBLÉIA EXTRAORDINÁRIA DO ANO DE 2024\)](#)

§10º- Com base no parágrafo anterior, o Presidente interino não poderá exonerar os cargos em comissão, salvo falta grave. [\(ALTERADO PELA REUNIÃO GERAL Nº 01/2024 – PRIMEIRA ASSEMBLÉIA EXTRAORDINÁRIA DO ANO DE 2024\)](#)

§ 11- Em caso de não reeleição do Vice-Presidente como Chefe do poder executivo local, não será necessário a eleição para complemento de tal função.

[\(ALTERADO PELA REUNIÃO GERAL Nº 01/2024 – PRIMEIRA ASSEMBLÉIA EXTRAORDINÁRIA DO ANO DE 2024\)](#)

§12- Observando-se também o parágrafo nono do presente artigo, a ausência de quórum para instalação da assembleia, tal no intuito de promover a deliberação para eleição, só será admitida por até 03 (três) vezes, caso em que, por ausência do quórum, será o Presidente e Vice-Presidente eleitos pela maioria dos presentes na quarta reunião, bem como será obedecido a qualidade de votos postos nos artigos 18 e 19 do presente Estatuto.

[\(ALTERADO PELA REUNIÃO GERAL Nº 01/2024 – PRIMEIRA ASSEMBLÉIA EXTRAORDINÁRIA DO ANO DE 2024\)](#)

§ 13- Nos casos de empate nas eleição para a escolha do Presidente do Consórcio Público de Saúde, o voto de desempate será de incumbência do ente Estado do Ceará..

[\(ALTERADO PELA REUNIÃO GERAL Nº 01/2024 – PRIMEIRA ASSEMBLÉIA EXTRAORDINÁRIA DO ANO DE 2024\)](#)

Art.17 - Para o funcionamento da Assembléia Geral é exigida a presença de, pelo menos, metade de seus membros, e que os municípios estejam em dia com suas obrigações assumidas junto ao Consórcio.

Parágrafo único – Além do disposto no caput do presente artigo, também fica condicionado o funcionamento da Assembléia Geral, sob pena de nulidade, a obrigatória participação do Ente Estadual.

[\(ALTERADO PELA REUNIÃO GERAL Nº 01/2024 – PRIMEIRA ASSEMBLÉIA EXTRAORDINÁRIA DO ANO DE 2024\)](#)

Art.18 - A representação de votos na Assembléia Geral terá como critério a base populacional, conforme segue:

I - Municípios até 35.000 habitantes- um voto;

II - Municípios acima de 35.000 habitantes até 75.000 habitantes- dois votos;

III - Municípios acima de 75 até 105.000 habitantes- três votos;

IV - Municípios acima de 105.000 habitantes- quatro votos.

Art. 19 - A soma dos votos dos Municípios, respeitadas as proporções estabelecidas no mesmo artigo, equivalerá a 3/5 (três quintos), cabendo ao consorciado Estado do Ceará quantidade de votos correspondentes aos 2/5 (dois/quintos) restantes, desprezando-se resultados fracionários inferiores a 0,5 (zero vírgula cinco) e arredondando-se, a partir de 0,5 (zero vírgula cinco), o número obtido para o inteiro subsequente quando do cálculo dos votos do Estado.

Art. 20 - No início de cada reunião da Assembléia Geral, deverá ser lida, discutida e votada a ata da reunião anterior.

Seção Única **Das competências da Assembléia Geral**

Art.21 - Compete à Assembléia Geral:

- I - Deliberar sobre assuntos relativos a sua finalidade, objetivos e interesses do Consórcio;
- II - Eleger ou destituir o Presidente do Consórcio;
- III - Ratificar ou recusar a nomeação ou destituição dos membros da Diretoria Executiva e operacional;
- VI - Homologar as proposições e relatórios da Diretoria Executiva;
- V - Homologar a admissão de um novo associado no Consórcio;
- VI - Homologar a retirada e decidir pela exclusão de consorciado;
- VII - Deliberar e decidir sobre a instituição e modificação do quadro de pessoal do Consórcio;
- VIII - Deliberar e decidir sobre:
- a) os planos de trabalho desenvolvidos pela Diretoria Executiva e Operacional;
 - b) matéria orçamentária, patrimonial, financeira e a relacionada às operações de crédito do Consórcio;
 - c) a fixação, a revisão e o reajuste de taxas, tarifas e outros preços públicos do Consórcio.
- IX - Apreciar processos administrativos disciplinares, aplicando as penalidades cabíveis;
- XI - Aprovar o Regimento Interno do Consórcio, bem como as alterações respectivas;
- XII - Aprovar os Contratos de Programa e de Rateio do Consórcio;
- X - Aprovar as alterações do Estatuto.
- §1º - As competências arroladas nesta cláusula não prejudicam que outras sejam reconhecidas neste Estatuto.
- §2º - Este Estatuto poderá ser alterado mediante proposta do Presidente ou da Assembléia Geral, aprovada por dois terços dos votos de seus membros.
- §3º - A deliberação sobre dissolução do Consórcio exigirá maioria de 2/3 dos consorciados e lei autorizativa das câmaras municipais dos municípios que votaram a favor.
- §4º - A destituição do Presidente do Consórcio se dará em função da inobservância dos princípios Constitucionais e Infraconstitucionais que tratam da Administração Pública, bem como as Normas deste Estatuto, e se processará na forma regimental.

Art.22 - Outras disposições sobre o funcionamento e as atribuições da Assembléia Geral poderão ser consolidadas e completadas por Regimento Interno que a própria Assembléia Geral venha aprovar.

CAPITULO III

Da Presidência e Vice-Presidência

(Alteração realizada pela REUNIÃO GERAL Nº 01/2019 – PRIMEIRA ASSEMBLÉIA ORDINÁRIA DO ANO DE 2019 do CPSMCR)

Art. 23. O Presidente do Consórcio exerce a representação legal da referida associação pública.

Art. 24. A Presidência e a Vice-Presidência do Consórcio constitui função não remunerada. (Alteração realizada pela REUNIÃO GERAL Nº 01/2019 – PRIMEIRA ASSEMBLÉIA ORDINÁRIA DO ANO DE 2019 do CPSMCR)

Art. 25. A substituição do Presidente e Vice do Consórcio, em casos de renúncia, desincompatibilização, impedimento, destituição, remoção, ordem judicial de remoção, será realizada aos moldes dos parágrafos do Art.16 e os demais casos não previstos neste Estatuto e no regimento interno serão

deliberados e decididos por meio de Assembleia extraordinária Geral, nos termos deste diploma e do caderno regimental. [\(Alteração realizada pela REUNIÃO GERAL Nº 01/2019 – PRIMEIRA ASSEMBLÉIA ORDINÁRIA DO ANO DE 2019 do CPSMCR\)](#)

Parágrafo Primeiro. Ficam delegadas ao Diretor Executivo do CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE CRATEÚS - CPSMCR, independentemente de ato específico, as competências delineadas nos incisos IV e X do Art. 26. [\(Inserido pela RESOLUÇÃO CPSMCR Nº 05/2011, de 01 de julho de 2011.\)](#)

Parágrafo Segundo. Os atos praticados por força da delegação de competência expressa no Parágrafo anterior deverão ser comunicados, através de relatório ao Presidente da Entidade”. [\(Inserido pela RESOLUÇÃO CPSMCR Nº 05/2011, de 01 de julho de 2011.\)](#)

Seção Única

Das Competências da Presidência

Art. 26. Compete ao Presidente em Exercício do Consórcio: [\(Alteração realizada pela REUNIÃO GERAL Nº 01/2019 – PRIMEIRA ASSEMBLÉIA ORDINÁRIA DO ANO DE 2019 do CPSMCR\)](#)

- I – representá-lo Judicial e Administrativamente;
- II - zelar pelo cumprimento do presente Estatuto;
- III- encaminhar aos poderes e órgãos competentes as solicitações e acompanhar sua tramitação;
- IV - ordenar despesas, firmar convênios, acordos ou contratos, subscrever os relatórios de gestão do Consórcio e prestar contas da gestão junto aos órgãos de controle;
- V - supervisionar os serviços oferecidos pelo Consórcio, assegurando a eficiência e eficácia dos mesmos e cumprimento do estabelecido nos contratos de programa e de rateio firmados;
- VI - encaminhar as decisões da Assembléia Geral para execução pela Diretoria Executiva;
- VII - constituir grupo de trabalho, comissões com objetivos específicos e duração temporária, com participação de integrantes da Diretoria Executiva;
- VIII - convidar técnicos de órgãos municipais, estaduais, federais, profissionais liberais e membros da sociedade civil organizada para participarem dos grupos de trabalhos e/ou comissões;
- IX – solicitar a cessão de servidores dos entes consorciados para desenvolver atividades no Consórcio;
- X - autorizar pagamentos e movimentar recursos financeiros, gerir o patrimônio do Consórcio, assinar cheques e quaisquer documentos referentes ao Consórcio;
- XI - convocar Assembléia Geral nos termos deste Estatuto;
- XII – executar as deliberações da Assembléia Geral, dando-lhes ampla publicidade;
- XIII- submeter à Assembléia Geral, para aprovação, o quadro de pessoal do Consórcio, bem como a respectiva tabela remuneratória e gratificações.

Parágrafo Único. A Presidência do Consórcio poderá delegar poderes ao Diretor Executivo para ordenar despesas, firmar convênios, acordos ou contratos, subscrever os relatórios de gestão do Consórcio e prestar contas da gestão junto aos órgãos de controle.

CAPITULO IV
Da Diretoria Executiva
Das Direções e Responsáveis Técnicos de Unidades
Do Assessoramento e consulta

(Alterado e acrescido pela REUNIÃO GERAL Nº 04/2021 – TERCEIRA ASSEMBLÉIA EXTRAORDINÁRIA DO ANO DE 2021 do CPSMCR)

Art. 27 - A Diretoria do Consórcio é o órgão responsável pela gestão diária das atividades consorciais, composta pelo Diretor(a) Executivo(a), este por sua vez para o fiel cumprimento de suas obrigações indicará (04) quatro assessores administrativos.

§ 1º O cargo de Diretor(a) Executivo(a) será ocupado por cidadão de reputação ilibada e de notório conhecimento, devendo ser atendida a seguinte qualificação:

I. Secretário(a) Executivo(a): profissional de nível superior completo, em curso reconhecido pelo MEC, nas modalidades de Bacharelado, Licenciatura Plena ou Graduação Tecnológica, com registro no conselho profissional competente e experiência comprovada não inferior a 03 (três) anos em gestão pública ou privada.

§ 2º A investidura do emprego comissionado de Diretor(a) Executivo(a) será precedida de seleção pública a ser realizada pela Secretaria da Saúde do Estado do Ceará, devendo a celebração do contrato de trabalho obedecer à classificação do processo seletivo.

§ 3º A contratação se dará por meio de resolução da Presidência e o ato será levado à ciência da assembleia na primeira reunião que ocorrer após a nomeação, podendo o órgão máximo rejeitar por 2/3 (dois terços), sem efeitos retroativos, a admissão.

§ 4º A exoneração ocorrerá a pedido da Presidência, com as devidas justificativas por falhas administrativas comprovadas aos moldes regimentais, e procedida pela assembleia geral, onde fica obrigatória a participação do Ente Estadual, levando-se em conta sempre as decisões por unanimidade, ou na falta desta, realizada por votação proporcional aos moldes do art. 18 deste Estatuto devendo alcançar o quórum de 2/3 (dois terços).

§ 5º Em casos de indícios de autoria e materialidade suficientes do cometimento de atos de improbidades dolosos, na forma da lei 8429/92, e delitos tipificados como crimes contra a administração pública, especialmente contrato o CPSMCR, o Presidente poderá afastar o(a) diretor(a) descrito no *caupt* pelo prazo de até 60 dias sem remuneração e promover durante tal período uma assembleia extraordinária para deliberar sobre o assunto e tratar da exoneração ou não, ressalvando-se o parágrafo anterior, a ampla defesa e o contraditório, assim, caso sejam mantido na função pela reunião, será reintegrado de imediato sem retroatividade, porém os fatos que ensejaram a situação deverão ser informados aos órgãos de fiscalização no prazo máximo de 20 (vinte) dias contados do encerramento da assembleia.

§ 6º Em caso de vacância do cargo de Diretor(a) Executivo(a) e não existindo aprovados subsequentes para a vaga na seleção vigente, o Presidente poderá apontar nomes para aprovação do Estado, por intermédio da Secretária da Saúde, cumprindo as qualidades técnicas postas neste Estatuto, e assim posterior aceitação por maioria simples da assembleia geral, ressalvando que feito o apontamento e o Ente Estadual, no prazo de 30 dias, não responder a tal será dada a continuidade na sequência aqui descrita, ou seja, será levada o(a) indicado(a) ao aceite da órgão máximo consorcial, bem como o(a) nomeado(a) poderá ficar no cargo até que exista a finalização de uma outra seleção procedida pelo Ente Estadual em obediência ao parágrafo segundo.

§ 7º A exoneração do nomeado na forma do parágrafo anterior se dará pelo apontamento do presidente e aceitação por maioria simples da assembleia geral, bem como a indicação e nomeação do(a) diretor(a) executivo(a) novo, não advindo de seleção pública, será procedida nos mesmos termos do parágrafo sexto.

§ 8º O Cargo de Diretor(a) Executivo(a) é a função de maior hierarquia frente a todos os demais diretores na esfera administrativa, sendo ele subordinado a Presidência e ao órgão máximo consorcial que é a assembleia.

§ 9º A permanência dos membros da Diretoria Executiva se sujeita à avaliação quadrimestral de desempenho e cumprimento de metas de gestão pré-estabelecidas pela Secretaria da Saúde do Estado do Ceará, onde neste caso não aplica o disposto no parágrafo quarto desse artigo, procedendo-se com o pedido do Ente Estadual e uma resolução de exoneração da Presidência, onde esta será dada posterior ciência na primeira assembleia geral que ocorrer, sem efeitos retroativos.

§ 10º A Secretaria da Saúde do Estado do Ceará será responsável pela implementação e atualização do sistema de informação do Consórcio.

§ 11º O sistema de informação consorciado vai compor o registro eletrônico de saúde do Estado, garantindo o compartilhamento de dados para tomada de decisão.

§ 12º Em caso de afastamento temporário do(a) Diretor(a) Executivo(a), férias, licença e outros, o Presidente do CPSMCR nomeará interinamente, sem acréscimos salariais, um dos diretores gerais de unidade para o ocupar a direção executiva, assim da mesma forma o imediato, diretor administrativo da unidade, assumirá interinamente as funções da direção geral da unidade sem acréscimos salariais.

§ 13º A direção executiva será completada e composta em sua integralidade por mais (04) quatro assessores administrativos, estes indicados pelo(a) Diretor(a) Executivo(a), sendo requisito para a nomeação possuir ensino médio completo e ter ao menos 02 anos de experiência na administração pública, seja na forma terceirizada ou diretamente contratada.

§ 14º A investidura nos cargos comissionados de assessores administrativos será deflagrada com a indicação do(a) Diretor Executivo, assim a nomeação dependerá da aprovação do(a) Presidente do CPMSCR que acatando

realizará por meio de resolução, bem como a exoneração se dará da mesma forma do ingresso, ressaltando que também poderão existir, no decorrer do presente estatuto e regimento interno, outras formas de exoneração dos ditos assessores, sem prejuízos aos ditames deste parágrafo.

Art. 27 A - Compõem as Direções Gerais das Unidades um Diretor(a) Geral da Policlínica Regional e um Diretor(a) Geral do Centro de Especialidades Odontológicas Regional (CEO-R), dentre os quais cidadãos de reputação ilibada e com formação de nível superior completo, em curso reconhecido pelo MEC, com registro no conselho profissional competente e experiência comprovada, não inferior a 03 (três) anos em gestão pública ou privada.

§ 1º - Os diretores de unidades gerais são os responsáveis pela gestão diária das atividades das unidades subordinadas ao CPSMCR, devendo acatar e fazer cumprir as determinações da assembleia, presidência, direção executiva e seguir as orientações da procuradoria.

§ 2º - Os diretores de unidades poderão adotar medidas administrativas voltadas as suas competências descritas neste Estatuto e Regimento Interno, obedecendo para tanto a cadeia hierárquica.

§ 3º A investidura dos empregos comissionados de diretores gerais de unidades serão precedidas de seleção pública a ser realizada pela Secretaria da Saúde do Estado do Ceará, devendo a celebração dos contratos de trabalho obedecer à classificação do processo seletivo, bem como a contratação se dará por meio de resolução da Presidência e o ato será levado à ciência da assembleia na primeira reunião que ocorrer após a nomeação, podendo o órgão máximo rejeitar a admissão por 2/3 (dois terços), sem efeitos retroativos.

§ 4º A exoneração ocorrerá a pedido da Presidência, com as devidas justificativas por falhas administrativas comprovadas aos moldes regimentais, e procedida pela assembleia geral, onde fica obrigatória a participação do Ente Estadual, levando-se em conta sempre as decisões por unanimidade, ou na falta desta, realizada por votação proporcional aos moldes do art. 18 deste Estatuto devendo alcançar o quórum de 2/3 (dois terços).

§ 5º Em casos de indícios de autoria e materialidade suficientes do cometimento de atos de improbidades dolosos, na forma da lei 8429/92, e delitos tipificados como crimes contra a administração pública, especialmente contrato o CPSMCR, o Presidente poderá afastar os diretores descritos no *caput* pelo prazo de até 60 dias sem remuneração e promover durante tal período uma assembleia extraordinária para deliberar sobre o assunto e tratar da exoneração ou não, ressaltando-se o parágrafo anterior, ampla defesa e o contraditório, assim, caso sejam mantidos nas funções pela reunião, serão reintegrados de imediato sem retroatividade, porém os fatos que ensejaram a situação deverão ser informados aos órgãos de fiscalização no prazo máximo de 20 (vinte) dias contados do encerramento da assembléia.

§ 6º - Em caso de vacância dos cargos postos no *caput* e não existindo aprovados subsequentes para a vaga na seleção vigente, o Presidente poderá apontar nomes para aprovação do Estado, por intermédio da Secretária da Saúde, cumprindo as qualidades técnicas postas neste

Estatuto, e assim posterior aceitação por maioria simples da assembleia geral, ressalvando que feito o apontamento e o Ente Estadual, no prazo de 30 dias, não responder a tal será dada a continuidade na sequencia aqui descrita, ou seja, será levada o(a) indicado(a) ao aceite da órgão máximo consorcial, bem como o(a) nomeado(a) poderá ficar no cargo até que exista a finalização de uma outra seleção procedida pelo Ente Estadual em obediência ao parágrafo segundo.

§ 7º - A exoneração do nomeado na forma do parágrafo anterior se dará pelo apontamento do presidente e aceitação por maioria simples da assembleia geral, bem como a indicação e nomeação dos(as) diretores(as) geral(is) novo(s), não advindo de seleção pública, será procedida nos mesmos termos do parágrafo sexto.

§ 8º - A permanência dos diretores gerais se sujeitam as avaliações quadrimestrais de desempenho e cumprimento de metas de gestão pré-estabelecidas pela Secretaria da Saúde do Estado do Ceará, onde neste caso não aplica o disposto no parágrafo quarto desse artigo, procedendo-se com o pedido do Ente Estadual e uma resolução de exoneração da Presidência, onde esta será dada posterior ciência na primeira assembleia geral que ocorrer, sem efeitos retroativos.

§ 9º - A Secretaria da Saúde do Estado do Ceará será responsável pela implementação e atualização do sistema de informação do Consórcio.

§ 10º - O sistema de informação consorciado vai compor o registro eletrônico de saúde do Estado, garantindo o compartilhamento de dados para tomada de decisão.

§ 11º As direções gerais, em conjunto com os(a) diretores(as) administrativos de unidades, indicarão 02 (dois) assessores técnicos administrativos, 11 (onze) assessores administrativos e 02 dois (dois) técnicos de informática, sendo distribuídos da seguinte forma:

I – Um(a) assessor(a) técnico(a) administrativo(a) por unidade, sendo

II - Assessores administrativos 07 (sete) para a Policlínica Regional e 04 (quatro) para o CEO-R;

III – Um técnico de informática por unidade.

§ 12º Os requisitos para a nomeação dos assessor(a) técnico(a) administrativo(a) e assessores administrativos é possuir ensino médio completo e ter ao menos 02 anos de experiência na administração pública, seja na forma terceirizada ou diretamente contratada, bem como os técnicos de informática deverão possuir ensino médio completo com cursos voltados para a área e (02) dois anos de experiência comprovada no ambiente público e (04) quatro anos no setor privado.

§ 13º A investidura nos cargos comissionados de assessores técnicos administrativos, assessores administrativos e técnicos(as) de informática será deflagrada pela indicação dos diretores gerais e administrativos de unidades, contudo a nomeação dependerá da aprovação do Presidente do CPMSCR que acatando realizará por meio de resolução, bem como a exoneração e/ou permuta se dará da mesma forma do ingresso, ressaltando

que também poderão existir, no decorrer do presente estatuto e regimento interno, outras formas de exoneração dos ditos assessores, sem prejuízos aos ditames deste parágrafo.

Art. 27 B - Compõem as Direções Administrativas das Unidades um Diretor(a) Administrativo(a) da Policlínica Regional e um Diretor(a) Administrativo(a) do Centro de Especialidades Odontológicas Regional (CEO-R), dentre os quais cidadãos de reputação ilibada e com formação de nível superior completo, em curso reconhecido pelo MEC, com registro no conselho profissional competente e experiência comprovada, não inferior a 03 (três) anos em gestão pública ou privada.

§ 1º - Os diretores administrativos de unidades são subordinados aos diretores gerais e em conjunto com estes responsáveis pela gestão diária das atividades das unidades subordinadas ao CPSMCR, devendo acatar e fazer cumprir as determinações da assembleia, presidência, direção executiva, direções gerais de unidade e seguir as orientações da procuradoria.

§ 2º - Os diretores administrativos são os substitutos imediatos legais dos diretores gerais obedecendo para tanto a cadeia hierárquica.

§ 3º - Dentre outras postas neste estatuto e Regimento Interno, precipuamente cabe aos diretores administrativos o controle de recursos humanos, controle de material de expediente e operacional da unidade, bem como sempre obedecendo às diretrizes do CPSMCR e direções gerais, aos ditames §1º desse artigo.

§ 4º - As investiduras dos empregos comissionados de diretores administrativos de unidades serão precedidas, na medida da existência, de seleção pública a ser realizada pela Secretaria da Saúde do Estado do Ceará, devendo a celebração dos contratos de trabalho obedecer à classificação do processo seletivo.

§ 5º - A contratação se dará, observado diapositivos anteriores, por meio de resolução da Presidência.

§ 6º - A exoneração ocorrerá a pedido da Presidência, com as devidas justificativas por falhas administrativas comprovadas aos moldes regimentais, e procedida pela assembleia geral, onde fica obrigatória a participação do Ente Estadual, levando-se em conta sempre as decisões por unanimidade, ou na falta desta, realizada por votação proporcional aos moldes do art. 18 deste Estatuto devendo alcançar o quórum de 2/3 (dois terços).

§ 7º Em casos de indícios de autoria e materialidade suficientes do cometimento de atos de improbidades dolosos, na forma da lei 8429/92, e delitos tipificados como crimes contra a administração pública, especialmente contrato o CPSMCR, o Presidente poderá afastar os diretores descritos no *caupt* pelo prazo de até 60 dias sem remuneração e promover durante tal período uma assembleia extraordinária para deliberar sobre o assunto e tratar da exoneração ou não, ressaltando-se o parágrafo anterior e ampla defesa e o contraditório, assim, caso sejam mantidos nas funções pela reunião, serão reintegrados de imediato sem retroatividade, porém os fatos que ensejaram a situação deverão ser informados aos órgãos de

fiscalização no prazo máximo de 20 (vinte) dias contados do encerramento da assembléia.

§ 8º Não existindo aprovados subsequentes para a vaga na seleção vigente ou não tendo seleção pública para os cargos de diretores administrativos financeiros, o Presidente poderá apontar nomes para aprovação do Estado, por intermédio da Secretária da Saúde, cumprindo as qualidades técnicas postas neste Estatuto, e assim posterior aceitação por maioria simples da assembleia geral, ressalvando que feito o apontamento e o Ente Estadual, no prazo de 30 dias, não responder a tal será dada a continuidade na sequencia aqui descrita, ou seja, será levada o(a) indicado(a) ao aceite da órgão máximo consorcial, bem como o(a) nomeado(a) poderá ficar no cargo até que exista a finalização de uma outra seleção procedida pelo Ente Estadual em obediência ao parágrafo quarto.

§ 9º - A exoneração do(a) nomeado(a) na forma do parágrafo anterior se dará pelo apontamento do presidente e aceitação por maioria simples da assembleia geral, bem como a indicação e nomeação dos(as) diretores(as) administrativo(s) novo(s), não advindo de seleção pública, será procedida nos mesmos termos do parágrafo oitavo.

§ 10º - A permanência dos diretores administrativos se sujeitam as avaliações quadrimestrais de desempenho e cumprimento de metas de gestão pré-estabelecidas pela Secretaria da Saúde do Estado do Ceará, onde neste caso não aplica o disposto no parágrafo quarto desse artigo, procedendo-se com o pedido do Ente Estadual e uma resolução de exoneração da Presidência, onde esta será dada posterior ciência na primeira assembleia geral que ocorrer, sem efeitos retroativos.

§ 11º - A Secretaria da Saúde do Estado do Ceará será responsável pela implementação e atualização do sistema de informação do Consórcio.

§ 12º - O sistema de informação consorciado vai compor o registro eletrônico de saúde do Estado, garantindo o compartilhamento de dados para tomada de decisão.

Art. 27 C - O Responsável Técnico das unidades de saúde do Consórcio deverá ser escolhido pelo(a) Diretor(a)-Geral de unidade, sendo um para cada, ratificado pela Presidência por meio de resolução, dentre um dos profissionais de sua categoria (médicos e dentistas) e farão jus a gratificação ou percentual de incentivo pelo exercício da função, sendo tais subordinados aos preceitos consorciais na medida da hierarquia, salvo imposição legal de caráter técnico.

§ 1º - Na impossibilidade de ser escolher um concursado e/ou selecionado o(a) Diretor(a) Geral poderá optar por um profissional prestador de serviço, desde que obedece a regra do *caput*, ou seja, médico para a Policlínica Regional e Dentista para o Centro de Especialidades Odontológicas.

§ 2º - A gratificação citada no *caput* será de 75% do salário base do profissional de 20 horas semanais, para este que exercem tal carga horária.

§ 3º - A gratificação citada no *caput* será de 35% do salário base do profissional de 40 horas semanais, para este que exercem tal carga horária.

§ 4º - O médico e o dentista concurso e/ou selecionado que tenha sua carga horária de 20 horas, exercerá mais 10 para o cumprimento das atividades de responsável técnico, somando ao todo 30 horas, porém caso o contrato seja objeto de 40 horas o profissionais abaterá 10 horas para exercer a atribuição técnica, ou seja, 30 nas suas funções precípuas e 10 para a função de responsável técnico.

§ 5º - No caso do médico e/ou dentista, sendo estes contratados fora do alcance trabalhista, os referidos terão que cumprir minimamente 10 horas semanais para exercer a função de responsável técnico e o valor recebido será o descrito no § 2º desse artigo.

Art. 28 – Compõe a Procuradoria Jurídica um(a) profissional de reputação ilibada e de notório conhecimento jurídico, bacharel em Direito, devidamente inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil, e experiência profissional mínima de (04) quatro anos na área de Direito Público.

§ 1º O(A) Procurador(a) será indicado pela Presidência do Consórcio e ratificado(a) e nomeado(a) pela assembléia do CPSMCR, podendo esta rejeitar por quórum qualificado de 2/3, (dois terços) a indicação, observado a qualidade proporcional dos votos do art. 18 deste Estatuto.

§ 2º A exoneração ocorrerá a pedido da Presidência, com as devidas justificativas por falhas administrativas comprovadas aos moldes regimentais, e procedida pela assembleia geral levando-se em conta sempre as decisões por unanimidade, ou na falta desta, realizada por votação proporcional aos moldes do art. 18 deste Estatuto devendo alcançar o quórum de 2/3 (dois terços)

§ 3º A Procuradoria é função de assessoramento, consulta, dentre outras positivadas neste Estatuto e Regimento Interno, sendo diretamente subordinada a assembleia geral e a Presidência na forma legal, devendo manter para tanto a harmonia e sintonia com as direções para uma melhor desenvoltura das atividades consorciais como um todo.

Seção I

Atribuições do Diretor(a) Executivo(a)

(Alterado e acrescido pela REUNIÃO GERAL Nº 04/2021 – TERCEIRA ASSEMBLÉIA EXTRAORDINÁRIA DO ANO DE 2021 do CPSMCR)

Art. 29 – Compete ao Diretor(a) Executivo(a) primordialmente auxiliar a Presidência do Consórcio nas atividades operacionais e administrativas da Entidade, acatar as ordens deste e da assembléia geral, bem como realiza o planejamento, a coordenação, o controle e o desempenho das atividades referentes as suas finalidades e objetivos, execução das rotinas administrativas e desenvoltura das suas ações, bem como possui, dentre outras, as seguintes atribuições:

I - planejar, executar, controlar e fiscalizar o desenvolvimento das atividades consorciadas;

II - propor a estruturação de suas atividades, do quadro de pessoal, submetendo à apreciação da Assembléia Geral, através do Presidente do Consórcio;

III - divulgar as deliberações da Assembléia Geral, preferencialmente em página eletrônica do Consórcio na Internet;

IV - elaborar mensalmente relatório das atividades e anualmente o relatório de gestão, bem como prestação de contas a ser apresentada à Assembléia Geral;

V - preparar as reuniões ordinárias e extraordinárias do Consórcio, a divulgação das atas de reuniões e outros documentos relevantes;

VI - assegurar o cumprimento das suas funções e finalidades junto ao Consórcio;

VII - elaborar para análise da Presidência, proposta de plano plurianual de investimentos - PPI e do orçamento anual do Consórcio;

VIII - Planejar todas as necessidades financeiras necessárias à execução do orçamento, dentre os quais:

a) promover o lançamento das receitas, inclusive definindo os valores das taxas, tarifas e de outros valores determinados por Leis para serviços públicos;

b) emitir as notas de empenho de despesa;

IX - exercer a gestão patrimonial, com emissão de relatórios à Presidência;

X - zelar por todos os documentos e informações produzidos pelo Consórcio, providenciando a sua adequada guarda em arquivo;

XI - praticar atos relativos à área de recursos humanos, sobretudo da administração de pessoal em caráter geral, cumprindo e fazendo cumprir os preceitos do regime jurídico de direito público e da legislação trabalhista, sendo o responsável pela admissão, manutenção, encerramento e/ou demissão.

XII - promover a publicação de atos e contratos do Consórcio, quando essa providência for prevista em Lei, no Contrato de Consórcio Público ou neste Estatuto, respondendo civil, administrativa e criminalmente pela omissão dessa providência.

XIII - Fiscalizar as atividades (administrativas e operacionais) das unidades subordinadas.

XIV - Preparar à proposta de plano plurianual de investimentos e do orçamento anual do Consórcio

XV - praticar todos os atos necessários à execução do orçamento, dentre os quais:

a) promover o lançamento das receitas, inclusive às de taxas, de tarifas e de outros preços públicos;

b) emitir as notas de empenho de despesa;

XVI - exercer a gestão patrimonial e controle interno diretamente, em conjunto com os diretores de unidades;

XVII - zelar por todos os documentos e informações produzidos pelo Consórcio, providenciando a sua adequada guarda e arquivo;

XVIII - praticar atos relativos à área de recursos humanos, administração de pessoal, cumprindo, e se responsabilizando pelos preceitos do regime jurídico de direito público e da legislação trabalhista;

XIX - promover a publicação de atos e contratos do Consórcio, quando essa providência for prevista em Lei, no Contrato de Consórcio Público ou neste Estatuto, respondendo civil, administrativa e criminalmente pela omissão; dessa providência.

XX - Gerenciar em conjunto com as direções gerais e administrativas a área de recursos humanos do CPSMCR, sobretudo da administração de pessoal junto às unidades subordinadas, cumprindo e fazendo cumprir os preceitos do regime jurídico de direito público e da legislação trabalhista, sendo o responsável pelo controle geral de pessoal de todo o Consorcio.

XXI - Ordenar despesas, firmar convênios, acordos ou contratos, subscrever os relatórios de gestão do Consórcio e prestar contas da gestão junto aos órgãos de controle, com a anuência da Presidência do CPSMCR.

Parágrafo Único – As demais atribuições não positivadas neste estatuto poderão ser complementadas no Regimento Interno do CPSMCR.

Seção II

Atribuições da Procuradoria Jurídica

(Alterado e acrescido pela REUNIÃO GERAL Nº 04/2021 – TERCEIRA ASSEMBLÉIA EXTRAORDINÁRIA DO ANO DE 2021 do CPSMCR)

Art. 30 - A Procuradoria Jurídica é o órgão de assessoramento e consulta responsável pelas atividades jurídicas relacionadas ao Consórcio, bem como compete, entre outras atribuições, assessorar diretamente a Presidência do Consórcio em assuntos de natureza jurídica quando solicitada e, especialmente:

I – elaborar estudos e preparar informações, por solicitação do Presidente e/ou da assembleia;

II – assessorar o Presidente no controle interno da legalidade administrativa e exercer harmonicamente as ajudas necessárias às direções;

III – assessorar o Presidente no controle da legalidade dos atos da Administração Consorciada mediante o exame de propostas, anteprojetos, projetos e minutas de atos normativos de iniciativa do CPSMCR, minutas de edital de licitação solicitadas pela administração consorcial, contratos de todas as espécies, acordos, convênios ou ajustes, bem como os atos pelos quais se vá reconhecer a inexigibilidade ou decidir a dispensa de licitação;

IV – fornecer ou requerer subsídios para a defesa dos direitos e interesses do CPSMCR e prestar as informações ao Poder Judiciário, quando solicitadas;

V – examinar ordens e sentenças judiciais e orientar as autoridades ou setores do CPSMCR quanto ao seu exato cumprimento;

VI – ser causídico do CPSMCR em processos de interesse deste, sejam eles de qualquer natureza;

VII – emitir pareceres técnico-jurídicos em processos administrativos e opinar conclusivamente sobre questões decorrentes da aplicação das leis e normas relativas ao serviço público, ressalvadas as competências da Procuradoria Geral do Estado e das Procuradorias e Assessorias dos municípios consorciados.

Parágrafo Único – As demais atribuições não positivadas neste estatuto poderão ser complementadas no Regimento Interno do CPSMCR.

Seção III

Atribuições dos Diretores Gerais de Unidades

(Alterado e acrescido pela REUNIÃO GERAL Nº 04/2021 – TERCEIRA ASSEMBLÉIA EXTRAORDINÁRIA DO ANO DE 2021 do CPSMCR)

Art. 31 – Os diretores Gerais de Unidade são auxiliares diretos da Diretoria Executiva na gerência das unidades subordinadas, onde dentre outras, possuem as seguintes atribuições:

I- Gerenciar os recursos humanos da unidade, devendo repassar a direção executiva todas as informações relativas aos contratos e suas execuções, sejam colaboradores do quadro ou não;

- II- Gerenciar os insumos, matérias, equipamento e todos os recursos das unidades sobre sua guarda, sejam eles cedidos ou do próprio CPSMCR;
- III- Fiscalizar a execução dos contratos que contemplem a unidades, podendo delegar tal função a um subordinado direto por meio de portaria;
- IV- Exercer controle e fiscalização direta sobre os atendimentos e seu contudo satisfativo, mantendo para tanto a forma proporcional contratualidade legal;
- V- Responsável direto pela execução do contrato de programa da unidade, devendo ao final de cada ano apresentar relatório sobre o desempenho frente ao instrumento pactuado aqui descrito;
- VI- Responsável pelo contato direto com as centrais de marcação e mediador aproximado na busca de pacificar qualquer conflito frente às marcações municipais, devendo informar a diretoria executiva as ações adotadas para solucionar, ou não, qualquer impasse;
- VII- Responsável geral pela disciplina de todos os empregados, do quadro ou terceirizados, bem como dos prestadores de serviços temporários ou de prestação continuada;
- VIII- Gerenciar a Unidade como um todo, respeitando e acatando as ordens da Assembleia geral, Presidência, Diretoria Executiva e seguindo as orientações jurídicas da procuradoria.

§ 1º - Arrogando para si, a Direção Geral de Unidade poderá intervir nas direções administrativas das unidades somente quando for necessária a manutenção da integridade administrativa, esta autorizada pela Direção Executiva por meio de ofício em casos aparentes de:

- I- Improbidade Administrativa elencada pela lei nº. 8429/92;
- II- Flagrante desobediência ao Estatuto e Regimento Interno, às ordens da Assembleia geral, Presidência, Diretoria Executiva e orientações jurídicas da procuradoria;
- III- Promoção pessoal para fins diversos aos administrativos usando da Unidade para tanto;
- IV- Perda do controle administrativo sobre os recursos humanos e materiais;
- V- Quebra do pacto de proporcionalidade para com os atendimentos e as vagas ofertadas aos municípios e assim flagrante desobediência ao acordado entre os Entes participantes do CPSMCR.

§ 2º - O disposto no parágrafo anterior não exclui a abertura de procedimento administrativo competente de apuração, bem como não afasta as possíveis sanções cíveis e penais cabíveis.

§ 3º - Dependendo da gravidade da situação, o Presidente do CPSMCR, poderá compulsoriamente e liminarmente afastar de suas funções, sem vencimentos, o diretor de unidade pelo o prazo de 60 dias para as devidas apurações e para também cessar o ato lesivo, onde o procedimento administrativo será regrado pelo Regimento Interno do CPSMCR.

§ 4º - As demais atribuições não positivadas neste estatuto poderão ser complementadas no Regimento Interno do CPSMCR.

Seção IV

Atribuições dos Diretores Administrativos de Unidades

(Alterado e acrescido pela REUNIÃO GERAL Nº 04/2021 – TERCEIRA ASSEMBLÉIA EXTRAORDINÁRIA DO ANO DE 2021 do CPSMCR)

Art. 32 - Os diretores administrativos de unidade são auxiliares diretos da direção geral de unidades na gerencia destas, onde dentre outras, possuem as seguintes atribuições:

- I- Gerenciar diretamente os recursos humanos da unidade, devendo repassar a direção geral de unidade todas as informações relativas aos contratos e suas execuções, sejam colaboradores do quadro ou não;
- II- Gerenciar diretamente os insumos, matérias, equipamento e todos os recursos da unidade, sejam eles cedidos ou do próprio CPSMCR
- III- Fiscalizar a execução dos contratos que contemplem a unidades, podendo delegar tal função a um subordinado direto por meio de portaria;
- IV- Auxiliar a direção geral na execução do controle e fiscalização direta sobre os atendimentos, mantendo para tanto a forma proporcional contratualidade legal;
- V- Auxiliar o(a) diretor(a) geral na execução do contrato de programa da unidade, devendo, em conjunto com este(a), ao final de cada ano apresentar relatório sobre o desempenho frente ao instrumento pactuado aqui descrito;
- VI- Gerenciar a Unidade como um todo, respeitando e acatando as ordens da Assembleia geral, Presidência, Diretoria Executiva e seguindo as orientações jurídicas da procuradoria;
- VII- Responsável direto pela conservação predial;
- VIII- Responsável direto pela disciplina de todos os empregados, do quadro ou terceirizados, bem como dos prestadores de serviços temporários ou de prestação continuada.

§ 1º - Arrogando para si, a Diretoria Executiva poderá intervir nas direções gerais das unidades somente quando for necessária a manutenção da integridade administrativa, esta autorizada pela Presidência por meio de resolução em casos aparentes de:

- I- Improbidade Administrativa elencada pela lei nº. 8429/92;
- II- Flagrante desobediência ao Estatuto e Regimento Interno, às ordens da Assembleia geral, Presidência, Diretoria Executiva e orientações jurídicas da procuradoria;
- III- Promoção pessoal para fins diversos aos administrativos usando da Unidade para tanto;
- IV- Perda do controle administrativo sobre os recursos humanos e materiais;
- V- Perda do controle dos atendimentos visto o pactuado no contrato de programa.
- VI- Quebra do pacto de proporcionalidade para com os atendimentos e as vagas ofertadas aos municípios e assim flagrante desobediência ao acordado entre os Entes participantes do CPSMCR.

§ 2º - O disposto no parágrafo anterior não exclui a abertura de procedimento administrativo competente para apuração, bem como não afasta as possíveis sanções cíveis e penais cabíveis.

§ 3º - Dependendo da gravidade da situação, o Presidente do CPSMCR, poderá compulsoriamente e liminarmente afastar de suas funções, sem vencimentos, o diretor de unidade pelo o prazo de 60 dias para as devidas apurações e para também cessar o ato lesivo, onde o procedimento administrativo será regido pelo Regimento Interno do CPSMCR.

§ 4º - As demais atribuições não positivadas neste estatuto poderão ser complementadas no Regimento Interno do CPSMCR.

Seção V

Atribuições dos Responsáveis Técnicos das Unidades

(Alterado e acrescido pela REUNIÃO GERAL Nº 04/2021 – TERCEIRA ASSEMBLÉIA EXTRAORDINÁRIA DO ANO DE 2021 do CPSMCR)

Art. 33 – Os Responsáveis Técnicos de Unidades são auxiliares diretos da direção geral de unidades na gerência técnica destas, onde dentre outras, possuem as seguintes atribuições:

- I- Responsável pela operacionalização da atividade assistencial da unidade;
- II- Fiscalizar e administrar em conjunto com a direção geral de unidade os sistemas de referências e contra-referências entre os níveis de atenção primário, secundário e terciário;
- III- Gerenciar e articular com o(a) diretor(a) geral e administrativo de unidade a oferta dos serviços disponíveis;
- IV- Repassar regularmente ao Diretor(a) Geral de Unidade as informações sobre a Central de Regulação do Estado às ofertas dos serviços especializados;
- V- Construir em conjunto com a Direção Geral e aprimorar regularmente os protocolos das especialidades;
- VI- Em conjunto com o Diretor Geral, gerenciar marcações e soluções para casos anômalos de atendimentos;
- VII- Encarregado(a) direto pela desenvoltura e qualidade dos atendimentos;
- VIII- Controle técnico de pessoal
- IX- Responsável, em conjunto com o(a) diretor(a) administrativo da unidade pela busca de capacitação técnica dos empregados das unidades;
- X- Responsável pela limpeza técnica da unidade (consultórios, salas de atendimentos, esterilizações, etc.)

Seção VI

Atribuições **Assessores técnicos administrativos,** **Assessores administrativos** **e técnicos de informática.**

(Alterado e acrescido pela REUNIÃO GERAL Nº 04/2021 – TERCEIRA ASSEMBLÉIA EXTRAORDINÁRIA DO ANO DE 2021 do CPSMCR)

Art.34 – Aos assessores técnicos administrativos e assessores administrativos cabe à execução das atividades administrativas do Consorcio e Unidades subordinadas, bem como em suas especificidades;

I – assessores técnicos administrativos

- a) Função de ouvidoria das unidades;
- b) Encarregado(a) direto pela informação da qualidade e satisfação dos atendimentos, realizando pesquisas junto aos usuários e centrais de marcação;
- c) Assessorando diretamente o responsável técnico da unidade no tocante a letra anterior;
- d) Responsável direto pela coleta de informações sobre as necessidades dos recursos humano e assim em conjunto com o(a) diretor administrativo da unidade realizar atividades para o melhoramento do setor mencionado;
- e) Auxiliar direto do(a) diretor administrativo da unidade e responsável técnico em pela busca de capacitação técnica dos empregados das unidades;
- f) Responsável direto pela alimentação, inserção e colocação das informações sobre a operação das unidades nos sistemas, sejam eles nacionais, estaduais e municipais;
- g) Responsável direto sobre as informações sobre o controle de qualidade, assim, munido de tais dados, apresentar relatórios bimestrais a direção geral para que sejam adotadas as medidas necessárias de prevenção, correção e análise;
- h) Assessoramento junto aos Diretores sobre o controle interno das unidades.
- i) Demais ações postas pelas Direções Gerais de Unidade, por meio de resolução destas, bem como outras que sejam descritas no Regimento Interno do CPSMCR.

II- Assessores administrativos

- a) Serão os auxiliares diretos do(a) Diretor(a) Executivo, Direções Gerais, Direções Administrativas e Responsáveis Técnicos da Unidades para assim bem desempenhar as atividades em apoio, execução e assessoramento postas nos artigos 29, 31, 32 e 33 do presente estatuto;
- b) Demais ações postas pelas Direções e Responsáveis Técnicos em resoluções próprias, bem como outras que sejam descritas no Regimento Interno do CPSMCR.

Art. 34 A – Cabem aos técnicos de informática as seguintes atribuições:

- I- Montagem, instalação e manutenção de computadores e impressoras das unidades;
- II- Instalação de redes e suas manutenções;
- III- Suporte técnico e correção de problemas em equipamentos de informática das unidades;
- IV- Programação, instalação e manutenção de softwares das unidades;
- V- Recuperação e backup de dados das unidades;

VI-Auxílio ao assessor técnico administrativo na alimentação dos sistemas de informações das unidades, sejam eles nacionais, estaduais e municipais.

CAPÍTULO VI

Do Conselho Fiscal

Art.35 - O Conselho Fiscal é o órgão fiscalizador, constituído por representante de cada um dos entes consorciados, que os indicará livremente, sendo tal ato apreciado e homologado pela Assembléia Geral do Consórcio.

Art.36 - Os membros do Conselho Fiscal serão renovados bienalmente pelos respectivos entes consorciados.

Art.37 - Os membros do Conselho Fiscal definirão as competências e funções da sua Presidência e o seu Regimento Interno.

Art.38 - O Conselho Fiscal, através de seu Presidente, e por decisão da maioria de seus integrantes, poderá provocar a Presidência do Consórcio para fins de adoção das devidas providências quando forem verificadas irregularidades na escrituração contábil, nos atos de gestão financeira ou patrimonial, ou ainda quando ocorrer inobservância de normas legais, estatutárias ou regimentais.

Seção Única

Das competências do Conselho Fiscal

Art.39 - Compete ao Conselho Fiscal:

I - Acompanhar e fiscalizar permanentemente:

a) a contabilidade do Consórcio;

b) as operações econômicas ou financeiras da entidade.

II - Exercer o controle de gestão e de finalidade do Consórcio, bem como sobre o plano de ação, proposta orçamentária, balanços e relatórios de contas em geral, submetidos à Assembléia Geral;

III - Emitir parecer sobre proposta de alteração do presente Estatuto, no que pertine à matéria contábil, financeira, patrimonial e orçamentária.

IV - Eleger seu corpo diretivo, nos termos do seu Regimento Interno;

V - Indicar representante para participar de reuniões da Assembléia Geral, quando convidado;

VI - Propor planos e programas de acordo com o escopo do Consórcio, assim como sugerir melhores formas de funcionamento do Consórcio;

VII - Emitir pareceres quando da prestação de contas dos contratos de rateio, contratos de programas, contratos de gestão e termos de parceria firmados pelo Consórcio.

CAPÍTULO III

Do Conselho Consultivo de Apoio a Gestão do Consórcio

Art. 40 - O Conselho Consultivo de Apoio a Gestão do Consórcio, terá caráter permanente vinculado a Assembléia Geral, constituindo-se pelos Secretários Municipais de Saúde dos entes consorciados e pelo Coordenador da 15ª Coordenadoria Regional de Saúde de Crateús.

Art.41 - As atribuições, composição e funcionamento deste Conselho serão definidas através de Regimento Interno.

Art.42 - A Assembléia Geral poderá homologar a criação de outros Conselhos e/ou Comissões, que serão definidas e normatizadas no regimento interno.

TÍTULO III **Da Gestão de Pessoas**

Disposições Gerais

Art.43. As atividades do Consórcio poderão ser executadas por profissionais com vínculo público, cedidos pelos entes Consorciados em função das especificidades requeridas, pelos empregados pertencentes ao quadro do Consórcio, e pessoal contratado por tempo determinado.

Art.44. Somente poderão prestar serviços remunerados ao Consórcio os contratados para os empregos públicos, funções comissionadas e de direção previstos neste instrumento, ou os servidores que a ele tenham sido cedidos.

Parágrafo único. A atividade de Presidente, de membro do Conselho Fiscal e Conselho Consultivo e Comissões, bem como a participação dos representantes dos entes consorciados na Assembléia Geral e em outras atividades do Consórcio não será remunerada, sendo considerado serviço público relevante.

Capítulo I **Dos Empregos Públicos**

Seção I **Do Regime Jurídico**

Art.45. Os empregados do Consórcio são regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho – CLT.

Seção II **Do regulamento de pessoal**

Art.46. O regulamento de pessoal do Consórcio, aprovado por resolução da Assembléia Geral, deliberará sobre a descrição das funções, lotação e jornada de trabalho dos empregos públicos, bem como sobre o regime disciplinar. Constará no Regimento Interno.

Seção III **Da jornada de trabalho**

Art.47. A jornada de trabalho é a definida no Anexo I deste Estatuto, podendo ser alterada de acordo com a conveniência e oportunidade do Consórcio, obedecendo a legislação pertinente da categoria profissional, em ato motivado e em consonância com o Interesse Público.

CAPÍTULO II

Do quadro de pessoal do Consórcio

(Alteração e acréscimo realizado pela REUNIÃO GERAL Nº 01/2019 – PRIMEIRA ASSEMBLÉIA ORDINÁRIA DO ANO DE 2019 do CPSMCR)

Art.48. Ficam definidos no quadro de pessoal do Consórcio os empregos públicos descritos no anexo I deste instrumento, para serem ratificados pela assembleia Geral e posterior legislação, na forma constitucional exigida.

§ 1º. A remuneração dos empregos públicos é definida no anexo I deste instrumento, permitida a Presidência, em conformidade com o orçamento anual e seu estudo de impacto orçamentário realizado pela Direção Executiva, a revisão de remuneração com a autorização da assembleia geral e nos termos da lei.

§ 2º. A concessão de revisão das remunerações, na forma do parágrafo anterior, serão procedidas por resolução da presidência nos limites da lei ratificadora especificamente no tocante a sua cláusula nona.

§ 3º. Os empregos previstos no *caput* deste artigo serão preenchidos de acordo com a possibilidade financeira e necessidades do Consórcio, não implicando a sua criação a obrigatoriedade de imediato preenchimento das vagas

.

Seção I

Dos empregos em comissão e assessoramento

(Alteração e acréscimo realizado pela REUNIÃO GERAL Nº 01/2019 – PRIMEIRA ASSEMBLÉIA ORDINÁRIA DO ANO DE 2019 do CPSMCR)

Art.49. Ficam definidos os empregos públicos em comissão os já descritos anteriormente neste estatuto, sendo 01 (um) Diretor(a) Executivo(a), 01 (um) Procurador(a), 01 (um) Diretor(a) Geral do Centro de Especialidades Odontológicas (CEO-R), 01 (um) Diretor(a) Geral da Policlínica Regional, 01(um) diretor(a) administrativo(a) do Centro de Especialidades Odontológicas (CEO-R), 01 (um) diretor(a) administrativo(a) da Policlínica Regional, 02 (dois) assessores técnicos administrados, 15 (quinze) assessores administrativos e dois (02) técnicos de informática, 02 (dois).

§ 1º. Outras atribuições, direitos, e deveres dos cargos em comissão poderão ser definidos no Regimento Interno.

§ 2º. A remuneração dos empregos públicos em comissão é a definida no anexo I do quadro geral deste Estatuto e que posteriormente deverão ser ratificadas na forma legal como determina a Constituição da República Federativa do Brasil.

Art.50 - Nos empregos em comissão e os órgãos de assessoramento, o preenchimento será dado por livre nomeação e exoneração, preenchido os critérios postos neste Estatuto e leis ratificadoras.

§ 1º - Aos cargos comissionados postos neste diploma poderão receber gratificação de até 50% sobre a remuneração na forma da lei ratificadora.

§ 2º - As atribuições que integram os empregos em comissão e assessoramento, criados por este Estatuto, poderão ser complementados pelo Regimento Interno do CPSMCR ou, em caso de lacuna deste, ditada pela assembleia geral consorcal, bem como o exercício interino de funções.

CAPÍTULO III

Da cessão de servidores

Art.51 - Os entes consorciados, ou as entidades com eles conveniados, poderão ceder servidores, na forma e condições da legislação de cada um, realizando-se a compensação de créditos pela cessão de servidores com ônus de acordo com critérios estabelecidos no Regimento Interno do Consórcio, observado o disposto nos respectivos Contratos de Programa e/ou Rateio.

Art.52 - Os servidores cedidos permanecerão no seu regime de trabalho originário, podendo ser concedidos adicionais ou gratificações de acordo com a função exercida, competência e carga horária definidos em Regimento Interno do Consórcio.

Art.53 - O servidor cedido ao Consórcio Público permanece, para todos os efeitos, vinculado ao seu regime laboral originário, celetista ou estatutário, não se estabelecendo vínculo funcional ou trabalhista com o Consórcio.

CAPÍTULO IV

Da Admissão

Art. 54 - O Consórcio terá os seus empregados contratados nos termos previstos no § 2º, do Art. 6ª, da Lei Ordinária, 11.107, de 06 de abril de 2005.

Art. 55 - Os empregos do Consórcio serão providos mediante contratação temporária e posterior concurso público.

§1º. Os editais de concurso público, após aprovados pela Diretoria Executiva, deverão ser subscritos pelo Presidente do Consórcio a Assembléia Geral.

§2º. Por meio de ofício, a cópia do edital será entregue a todos os entes consorciados.

§3º. O edital, em sua íntegra, será publicado em sítio que o Consórcio manterá na internet, bem como, na forma de extrato, será publicado na imprensa oficial.

§4º. O período de inscrição de candidatos ao concurso não poderá ser inferior a 20 (vinte) dias.

§5º. Salvo se legislação federal dispuser em contrário, nos 10 (dez) primeiros dias que decorrerem da publicação do extrato, poderão ser apresentadas impugnações ao edital, as quais deverão ser decididas em 5 (cinco) dias, sendo que a íntegra da impugnação e de sua decisão serão publicadas no sítio que o Consórcio manterá na internet.

Seção I

Dos empregos em comissão e assessoramento

Revogado por possuir disposições contrárias ao novo texto do Estatuto alterado pela REUNIÃO GERAL Nº 01/2019 – PRIMEIRA ASSEMBLÉIA ORDINÁRIA DO ANO DE 2019 do CPSMCR).

~~Art.56 - Nos empregos em comissão e os órgãos de assessoramento, o preenchimento será dado por livre nomeação e exoneração, preenchida por critérios técnicos de competência comprovada em Gestão e/ou Saúde Pública, por profissionais de nível superior e aprovação da Assembléia Geral. (Revogado por possuir disposições contrárias ao novo texto do Estatuto alterado pela REUNIÃO GERAL Nº 01/2019 – PRIMEIRA ASSEMBLÉIA ORDINÁRIA DO ANO DE 2019 do CPSMCR).~~

~~Art.57 - Os Ocupantes das Funções de direção: Diretor Geral e Diretor Administrativo do Centro Especializado de Odontologia Regional – CEO R e Diretor Geral, Diretor Administrativo Financeiro, Diretor Assistencial da Policlínica II, serão contratados após homologação da seleção pública, instituído no Decreto Estadual No 29.599, publicado no DOE de 09 de janeiro de 2009. (Revogado por possuir disposições contrárias ao novo texto do Estatuto alterado pela REUNIÃO GERAL Nº 01/2019 – PRIMEIRA ASSEMBLÉIA ORDINÁRIA DO ANO DE 2019 do CPSMCR).~~

~~Parágrafo Único. As atribuições que integram as funções de direção, criada pelo caput desse artigo, bem como o exercício interino de funções, serão fixadas pelo regulamento de pessoal. (Revogado por possuir disposições contrárias ao novo texto do Estatuto alterado pela REUNIÃO GERAL Nº 01/2019 – PRIMEIRA ASSEMBLÉIA ORDINÁRIA DO ANO DE 2019 do CPSMCR).~~

Seção I

Da dispensa

Art.58 - A dispensa de empregados públicos dependerá de autorização da Diretoria Executiva e aprovado em Assembléia Geral.

Seção II

Da proibição de cessão

Art.59 - Os empregados do Consórcio não poderão ser cedidos, inclusive para os Entes consorciados, permitido o afastamento não remunerado, para que o servidor do Consórcio exerça cargo em Comissão nos termos do que prever o regulamento de pessoal.

Capítulo V

Das Contratações Temporárias

Art.60 - As contratações temporárias, a serem executadas de conformidade com o Inciso IX do Art. 37 da Constituição Federal, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, serão estabelecidas nas seguintes formas:

I- nos casos de vacância ocasionados por vagas ociosas, férias, licença remunerada de qualquer natureza, afastamento do trabalho por motivo de doença, morte, pedido de demissão ou demissão por justa causa, estipulado o limite máximo de um ano;

II- para os empregos que não haja pessoas habilitadas e/ou concursadas.

III- Poderá haver recontração, por igual período, para os empregos em que não haja pessoas habilitadas e/ou concursadas.

IV- nos casos de aumento incomum de demanda dos serviços, devidamente justificado e por decisão da Assembléia Geral;

V- nos casos de calamidade pública, estado de emergência e nas ocorrências de epidemias, devidamente registradas e homologadas, conforme o evento;

VI- nos casos de iminente perigo de supressão dos serviços ocasionado por paralisação ou greve de empregados declarada ilegal;

VII- nos casos de execução de serviço por profissional de notória especialização.

Parágrafo Único. O Consórcio regulamentará, por Resolução, as contratações previstas neste artigo.

Art.61 - As contratações temporárias serão realizadas mediante processo seletivo público simplificado, estabelecido em edital.

§1º. Os contratados temporariamente exercerão as funções do emprego público estabelecido no Anexo I deste estatuto.

§ 2º. A remuneração do pessoal contratado temporariamente será a mesma fixada para o emprego definido no Anexo I deste Estatuto.

Art.62 - As contratações temporárias serão submetidas especificamente ao regime Celetista.

Art.63 - Ficam os contratados por tempo determinado vinculados ao Regime Geral de Previdência Social.

Art.64 - Somente admitir-se-á contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público na implantação do Consórcio Público e preenchimento de emprego público estabelecido no Anexo I, até a contratação por meio de concurso público no prazo permitido por Lei conforme o disposto neste Estatuto.

Art. 65 - A contratação por tempo determinado poderá abranger as seguintes categorias profissionais: [Alteração feita pela RESOLUÇÃO CPSMCR Nº 001 /2017, DE 03 DE JANEIRO DE 2017, esta autorizada pela ratificação das alterações promovidas no contrato de consórcio público constituído pelas leis ratificadoras municipais no tocante a clausula nona\).](#)

a) Médico: Clínica Cirúrgica, Clínica Médica, Gastreenterologia, Urologia, Oftalmologia, Otorrinolaringologia, Ginecologia/obstetrícia, Mastologia, Cardiologia, Anestesiologia, Endocrinologia, Neurologia, Endoscopia Digestiva, Ortopedia, Radiologia e Diagnóstico por Imagem e Angiologia;

b) Dentistas: Cirurgião Dentista Traumato-Buco-Maxilo-Facial, Cirurgião Dentista Endodontista, Cirurgião Dentista Pacientes Especiais, Cirurgião Dentista Ortodontista, Cirurgião Dentista Periodontista, Cirurgião Dentista Protesista;

c) Assistente Social, Enfermeiro, Farmacêutico, Fisioterapeuta, Fonoaudiólogo, Nutricionista, Odontólogo, Biólogo, Psicólogo e Terapeuta Ocupacional;

d) Atividades Auxiliares de Saúde: Auxiliar de Enfermagem, Auxiliar de Patologia Clínica, Citotécnico, Técnico de Enfermagem, Técnico de Patologia Clínica, Técnico de Radiologia, Técnico de Laboratório, Auxiliar em Saúde Bucal, Auxiliar de Prótese Dentária, Técnico em Saúde Bucal, Técnico em Prótese Dentária.

Art. 65-A - As funções de Direção e de Assessoria serão preenchidas por critérios técnicos de competência, experiência comprovada na Gestão e/ou Saúde Pública, por profissionais de nível superior. [\(Inclusão feita pela RESOLUÇÃO CPSMCR Nº 001 /2017, DE 03 DE JANEIRO DE 2017, esta autorizada pela ratificação das alterações promovidas no contrato de consórcio público constituído pelas leis ratificadoras municipais no tocante a cláusula nona\).](#)

Art. 65-B - Os empregados do Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Crateús –CPSMCR, entidade autárquica, que se deslocarem da sede estabelecida na cidade de Crateús para outro ponto do território estadual, nacional e/ou internacional, terão direito a percepção de diárias nos termos deste dispositivo e seus incisos. [\(Inclusão feita pela RESOLUÇÃO CPSMCR Nº 001 /2017, DE 03 DE JANEIRO DE 2017, esta autorizada pela ratificação das alterações promovidas no contrato de consórcio público constituído pelas leis ratificadoras municipais no tocante a cláusula nona\).](#)

I - O pagamento de diárias destina-se a indenizar despesas com alimentação, hospedagem e locomoção urbana, sendo concedidas por dia de afastamento da sede do respectivo serviço, onde os valores das diárias, com exceção daquelas provenientes de viagem internacional, serão calculadas em moeda corrente nacional.

II - As diárias e ajuda custo de que trata este dispositivo, efetivar-se-ão de conformidade com a descrição abaixo:

1 – DIRETOR(A) EXECUTIVO(A) E PROCURADOR(A) DO CPSMCR a) No âmbito dos municípios integrantes da Microrregião de Saúde de Crateús – R\$ 100,00 (cem reais)

b) No âmbito estadual, exceto os municípios integrantes da Microrregião de Saúde de

Crateús – R\$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais)

c) No âmbito nacional, exceto o Estado do Ceará, e no âmbito internacional com as correções devidas das moedas aplicadas nos locais em que ocorrerá o deslocamento será pago ajuda de custo no valor – R\$ 500,00 (quinhentos reais).

2 – DIRETORES GERAIS DE UNIDADE DO CPSMCR

a) No âmbito dos municípios integrantes da Microrregião de Saúde de Crateús – R\$ 45,00 (quarenta e cinco reais)

b) No âmbito estadual, exceto os municípios integrantes da Microrregião de Saúde de

Crateús – R\$ 120,00 (cento e vinte reais)

c) No âmbito nacional, exceto o Estado do Ceará, e no âmbito internacional com as correções devidas das moedas aplicadas nos locais em que ocorrerá o deslocamento será pago ajuda de custo no valor – R\$ 200,00 (duzentos reais).

3 – DEMAIS EMPREGADOS EM COMISSÃO DO CPSMCR

a) No âmbito dos municípios integrantes da Microrregião de Saúde de Crateús – R\$ 40,00 (quarenta reais)

- b) No âmbito estadual, exceto os municípios integrantes da Microrregião de Saúde de Crateús – R\$ 106,00 (cento e seis reais)
- c) No âmbito nacional, exceto o Estado do Ceará, e no âmbito internacional com as correções devidas das moedas aplicadas nos locais em que ocorrerá o deslocamento será pago ajuda de custo no valor – R\$ 180 (cento e oitenta reais).

4 – DEMAIS EMPREGADOS DE NÍVEL SUPERIOR DO CPSMCR

- a) No âmbito dos municípios integrantes da Microrregião de Saúde de Crateús – R\$ 33,00 (trinta e três reais)
- b) No âmbito estadual, exceto os municípios integrantes da Microrregião de Saúde de Crateús – R\$ 96,00 (noventa e seis reais)
- c) No âmbito nacional, exceto o Estado do Ceará, e no âmbito internacional com as correções devidas das moedas aplicadas nos locais em que ocorrerá o deslocamento será pago ajuda de custo no valor – R\$ 166,00 (cento e sessenta e seis reais)

5 – DEMAIS EMPREGADOS DO CPSMCR

- a) No âmbito dos municípios integrantes da Microrregião de Saúde de Crateús – R\$ 20,00 (vinte reais)
- b) No âmbito estadual, exceto os municípios integrantes da Microrregião de Saúde de Crateús – R\$ 92,00 (noventa e dois reais)
- c) No âmbito nacional, exceto o Estado do Ceará, e no âmbito internacional com as correções devidas das moedas aplicadas nos locais em que ocorrerá o deslocamento será pago ajuda de custo no valor – R\$ 110,00 (cento e dez reais)

III - Para os efeitos deste dispositivo, considera-se diária o afastamento do Município para o desempenho de missões de interesse público, respeitados os seguintes critérios:

- a) - Será concedida 01 (uma) diária quando o período de afastamento for superior a 24 (vinte e quatro horas) contados da partida do servidor.
- b) - Será concedida 1/2 (meia) diária quando o período de deslocamento for igual a 12 (doze) e menos de 24 (vinte e quatro) horas.
- c) - Será concedida 1/4 (um quarto) de diária quando o período de deslocamento for igual a 6 (seis) e menos de 12 (doze) horas e não houver pernoite.

IV - As despesas decorrentes da concessão de diárias deverão ser comprovadas mediante a apresentação do devido comprovante de viagem, que poderá ser através de Nota Fiscal ou Recibo, com a devida identificação das empresas, emitido na cidade onde se efetuou a despesa ou pelos bilhetes/passagens de viagens realizados, no prazo de até 3 (três) dias úteis contados da data do retorno ao Município, onde serão reembolsadas as despesas não suportadas pelas diárias, bem como bilhetes/passagens de viagens, estadias, alimentação, locomoção dentre outras devidamente comprovadas e apresentadas nos termos e prazo do caput deste artigo.

V - Fica vedada à concessão de diária ao funcionário que estiver com alguma prestação de contas em atraso.

VI - Não fará jus a diárias o empregado:

a) - Quando o deslocamento ocorrer dentro do mesmo município da sede para execução de atividades de campanhas típicas das atividades desenvolvidas pelo CPSMCR, qualquer que seja a categoria funcional do servidor que se afastar da zona considerada urbana de seu município sede.

VII - As diárias serão pagas antecipadamente, de uma só vez, exceto nas seguintes situações, a critério da autoridade concedente:

- a) - Em casos de emergência, em que poderão ser processadas no decorrer do afastamento, se o pagamento for efetuado durante o período ou após o seu retorno, a despesa continuará sendo classificada como diárias de natureza orçamentária;
- b) - Quando o afastamento compreender período superior a quinze dias, caso em que poderão ser pagas parceladamente, a critério do CPSMCR.

VIII - A repercussão financeira das diárias concedidas aos empregados do Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Crateús – CPSMCR serão à conta das dotações específicas do orçamento próprio de referida entidade.”

§2º: Poderão ser incluídas novas categorias profissionais desde que aprovada pela Assembléia Geral e fundamentada nas necessidades do Consórcio.

Seção I

Da condição de validade e do prazo máximo de contratação

Art. 66 - A contratação por prazo determinado, para atendimento de excepcional interesse público, terá duração de um ano, prorrogável por igual período, até o limite de 04 (quatro) anos, e abrangerá as categorias profissionais descritas no artigo anterior, sem prejuízos ao disposto no §2º do referido dispositivo legal.” [\(Alteração feita pela RESOLUÇÃO CPSMCR Nº 001 /2017, DE 03 DE JANEIRO DE 2017, esta autorizada pela ratificação das alterações promovidas no contrato de consórcio público constituído pelas leis ratificadoras municipais no tocante a cláusula nona\).](#)

Art.67 - O contrato firmado com o contratado por prazo determinado extinguir-se-á, sem direito a indenizações:

I - pelo término do prazo contratual;

II - por iniciativa do contratado;

III - pela extinção do Consórcio.

a) A extinção do contrato, nos casos dos incisos II e III, será comunicada com a antecedência mínima de trinta dias.

b) A extinção do contrato, por iniciativa do órgão ou entidade contratante, decorrente de conveniência administrativa, importará no pagamento ao contratado de indenização correspondente à metade do que lhe caberia referente ao restante do contrato.

Parágrafo Único. É nula e proibida a renovação de prazo de contratação temporária sem que haja uma justificativa convincente ou que já seja publicada edital de concurso para o provimento do emprego público.

TÍTULO IV

Dos contratos, acordos e parcerias

CAPÍTULO I

Dos contratos de gestão e termos de parceria

Art.68 - O Presidente do Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Crateús – CPSMCR, poderá firmar contrato de gestão obedecendo, no que couber, os termos da Lei 9.649/1998, e celebrar termo de parceria, na forma da Lei nº 9.790/1999, ficando a cargo da Diretoria a elaboração dos mesmos, submetidos à apreciação da Assembléia Geral, especialmente convocada para tal finalidade. Tanto o contrato de gestão como o termo de parceria, será considerado aprovado mediante voto favorável da maioria absoluta dos consorciados.

Art.69 – Para a consecução dos atos definidos no dispositivo anterior, o Consórcio observará as normas de Direito Público no que concerne à realização de licitação e celebração de contratos, principalmente o disposto nos Arts. 23, 24, 26 e 112 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, sem prejuízo de outras normas jurídicas aplicáveis.

CAPÍTULO II

Do Contrato de Rateio

Art.70 - Os entes consorciados somente entregarão recursos financeiros ao consórcio público mediante contrato de rateio.

Art.71 - O contrato de rateio será formalizado em cada exercício financeiro, com observância da legislação orçamentária e financeira do ente consorciado contratante e depende da previsão de recursos orçamentários que suportem o pagamento das obrigações contratadas.

Art.72 - Constitui ato de improbidade administrativa, nos termos do disposto no art.10, inciso XV, da Lei no 8.429, de 2 de junho de 1992, celebrar contrato de rateio sem suficiente e prévia dotação orçamentária ou sem observar as formalidades previstas em Lei.

Art.73 - As cláusulas do contrato de rateio não poderão conter disposição tendente a afastar ou dificultar a fiscalização exercida pelos órgãos de controle interno e externo ou pela sociedade civil de qualquer dos entes da Federação consorciados.

Art.74 - A eventual impossibilidade de entes consorciados não cumprirem obrigações orçamentárias e financeiras estabelecidas em contrato de rateio, e justificando o problema, obriga o Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Crateús – CPSMCR a adotar medidas para adaptar a execução orçamentária e financeira a novos limites.

Art.75 – Em conformidade com o art. 167, IV, da Constituição Federal, deverá ser observada a vinculação de receita própria ou transferida de impostos para atender às necessidades do Consórcio, na forma estabelecida nos Contratos de Programa e/ou Rateio, admitida a retenção das referidas receitas para satisfazer a vinculação prevista no presente dispositivo.

CAPÍTULO III

Do Contrato de Programa

Art. 76 - O contrato de programa será formalizado para fins de constituição e regulação as obrigações que um ente da Federação, inclusive sua administração indireta, tenha para com outro ente da Federação, ou para com o Consórcio Público, no âmbito da gestão associada em que haja a prestação de serviços públicos ou a transferência total ou parcial de encargos, serviços, pessoal ou de bens necessários à continuidade dos serviços transferidos, observados os seguintes critérios:

I - Prestar atendimento ambulatorial de média complexidade programado para a população residente dos municípios consorciados, nas especialidades contratadas, em dias e horários previamente definidos, com escala dos profissionais publicada em cada Unidade de Saúde;

II - Dar suporte de meios complementares de diagnóstico e terapia (laboratório e imagem) para as especialidades contratadas, assegurando resolubilidade microrregional;

III - Assegurar assistência farmacêutica que dê suporte mínimo ao processo de tratamento e recuperação da saúde, nas Policlínicas;

IV - Assegurar a contra-referência para o Programa Saúde da Família - PSF dos Municípios de origem do paciente, com laudos e prescrição claramente escritos e resumo de alta assinado por especialista;

V - Manter prontuários atualizados e detalhados do paciente por cinco anos, no mínimo;

VI - Alimentar os Sistemas de Informação em Saúde Nacionais e, em particular, o Sistema de Agravos Notificáveis (SINAN) e Sistema de Informação Ambulatorial (SIA);

VII - Estabelecer fluxo de referência para Unidade de Saúde de maior complexidade, assegurando a equidade vertical.

Parágrafo Único. No caso de a gestão associada envolver também a prestação de serviços por órgão ou entidade de um dos entes da Federação consorciados, este deverá obedecer o previsto nos incisos anteriores.

CAPÍTULO IV

Das Licitações Compartilhadas

Art.77 - O CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE CRATEÚS – CPSMCR poderá realizar licitação cujo edital preveja contratos a serem celebrados pela administração direta ou indireta dos municípios consorciados, nos termos do § 1º do art. 112 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

TÍTULO V

Da admissão, retirada e exclusão no Consórcio

CAPITULO I

Da admissão no Consórcio

Art.78 - É facultada a admissão de Município ao Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Crateús – CPSMCR a qualquer tempo, desde que atendidas as condições estabelecidas neste Estatuto e, especificamente, o seguinte:

I - O ente interessado deverá apresentar pedido formal assinado por seu representante legal do município (Prefeito) à Presidência do Consórcio, que submeterá a análise e aprovação da Assembléia Geral.

II- O ente interessado deverá dispor de Lei autorizativa, dotação orçamentária específica ou créditos adicionais suficientes para assumir as despesas fixadas em contrato de programa e/ou rateio.

III- O ente recém consorciado deve submeter-se a critérios técnicos para cálculo do valor dos custos a serem rateados, bem como reajustes e revisão se caso for necessário.

Art.79 - A efetivação no consórcio público poderá se dar por reserva, subscrito o protocolo de intenções pelo Poder Executivo, após ratificação do Poder Legislativo dos respectivos municípios interessados, observado o § 2º do Art. 5º da Lei 11.107, de 06 de abril de 2005.

CAPITULO II

Da retirada e da exclusão do consorciado

Art.80 - A retirada de um ente Federativo do Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Crateús – CPSMCR, dependerá de ato formal de seu representante, que comunicará formalmente com antecedência de 30 (trinta) dias, ao Presidente do Consorcio, que apresentará a Assembléia Geral para análise e tomada de posição.

Art.81 - Os bens destinados ao consórcio público pelo consorciado que se retira, somente serão revertidos ou retrocedidos no caso de expressa previsão no contrato de consórcio público ou no instrumento de transferência ou de alienação.

Art.82 - A retirada ou a exclusão do consorciado não prejudicará as obrigações já contraída pelo mesmo, inclusive os contratos de programa e rateio, cuja extinção dependerá do prévio pagamento das indenizações eventualmente devidas.

Art.83 - A Assembléia Geral acolherá pedido de exclusão de qualquer dos consorciados, portanto esteja acompanhado de justificativa que não possa ser sanada pelos demais membros do consorcio, e se enquadre no Art.78 deste Estatuto.

Art.84 - Serão excluídos do quadro social, ouvido a Assembléia Geral, os consorciados que tenham deixado de incluir, no orçamento da despesa, a dotação devida ao Consórcio, ou, se incluída, deixar de cumprir as obrigações estabelecidas no contrato de repasse, sem prejuízo da responsabilidade por perdas e danos, assegurada à ampla defesa nos termos do Regimento Interno.

Art.85 – Os procedimentos destinados a apurar a responsabilidade do ente consorciado com vistas a sua exclusão, será definido no Regimento Interno do Consórcio.

TÍTULO VI

Do regime contábil e financeiro do Consórcio e da publicidade dos atos

Art.86 - A execução das receitas e das despesas do consórcio obedecerá às normas de direito financeiro aplicáveis às entidades públicas.

Art.87 - O Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Crateús – CPSMCR estará sujeito à fiscalização contábil, orçamentária, operacional e patrimonial pelo Tribunal competente para apreciar as contas do chefe do Poder Executivo responsável pela Presidência do Consórcio, inclusive quanto à legalidade, legitimidade e economicidade das despesas, atos, contratos e renúncia de receitas, sem prejuízo do controle externo a ser exercido em razão de cada um dos contratos que os consorciados vierem a celebrar com o Consórcio.

CAPÍTULO I

Da prestação de contas

Art.88 - O Consórcio deverá prestar contas dos recursos e bens de origem pública recebidos, e dar publicidade no encerramento do exercício fiscal, por meio de relatório de atividades e demonstrações financeiras que poderão ser fiscalizados pelos órgãos de controle competentes.

CAPÍTULO II

Da publicidade

Art.89 - O Consórcio obedecerá ao princípio da publicidade, tornando públicas as decisões que digam respeito a terceiros e as de natureza orçamentária, financeira ou contratual, inclusive, as que digam respeito à admissão de pessoal, bem como permitindo a disponibilização na internet e o acesso das atas das reuniões e os documentos produzidos, salvo, nos termos da lei, os considerados sigilosos por prévia e motivada decisão.

Parágrafo Único - As publicações em geral serão realizadas no site oficial do CPSMCR e nos quadros avisos da Sede e Unidades Subordinadas, estes de fácil e ampla visualização, obedecendo assim também o caput e ao Princípio da Publicidade conforme o Art. 37 da Constituição Federal da República Federativa do Brasil. [\(Acrescido pela Reunião geral nº 02/2019 – segunda assembleia ordinária do ano de 2019 do CPSMCR\)](#)

TÍTULO VII

Das vedações e responsabilidades

CAPÍTULO I

Das vedações

Art.90- É vedado ao Consórcio Público ou a seus membros:

I - Estabelecer cláusula do contrato de consórcio que preveja determinadas contribuições financeiras ou econômicas de ente da Federação ao consórcio público, salvo a doação, destinação ou cessão do uso de bens móveis ou imóveis e as transferências ou cessões de direitos operadas por força de gestão associada de serviços públicos.

II – Submeter à gestão associada, por intermédio do Consórcio Público, serviços que demandem o pagamento de preço público ou tarifa.

Art.91 - Havendo restrição na realização de despesas, de empenhos ou de movimentação financeira, ou qualquer outra derivada das normas de direito financeiro, o ente consorciado, mediante notificação escrita, deverá informá-la ao Consórcio, apontando as medidas que tomou para regularizar a situação, de modo a garantir a contribuição prevista no contrato de rateio.

CAPITULO II

Da responsabilidade do Consórcio e da responsabilidade subsidiária do ente consorciado

Art.92 – O Consórcio Público responde diretamente pelas ações e omissões que cometer em função de suas obrigações, observado o regime jurídico de direito público.

Art.93 - Os entes consorciados respondem subsidiariamente pelas obrigações do consórcio público e, os dirigentes, respondem pessoalmente pelas obrigações por eles contraídas caso pratiquem atos em desconformidade com a lei, os estatutos ou decisão da Assembléia Geral.

TÍTULO VIII

Da extinção do Consórcio Público

Art.94 - A extinção do Consórcio Público dependerá de instrumento aprovado por unanimidade da Assembléia Geral, ratificado mediante lei por todos os entes consorciados.

§1º - Os bens, direitos, encargos e obrigações decorrentes da gestão associada de serviços públicos serão atribuídos aos titulares dos respectivos serviços, respeitados os casos em que a propriedade bens não tenha sido transferida para o Consórcio Público.

§2º - Até que haja decisão que indique os responsáveis por cada obrigação, os entes consorciados responderão solidariamente pelas obrigações remanescentes, garantido o direito de regresso em face dos entes beneficiados ou dos que deram causa à obrigação.

TÍTULO IX

Disposições Gerais e Transitórias

Art.95 - Os casos omissos do presente estatuto serão decididos pelo Presidente do Consórcio, com necessária ratificação da Assembléia Geral.

Art.96 - O presente Estatuto entrará em vigor na data de sua averbação no cartório de registro de pessoas jurídicas, revogadas as disposições em contrário.

Art.97 - Fica mantido o Foro do Município sede do Consórcio, para dirimir eventuais controvérsias nos Contratos e neste Estatuto.

Art.98 - Este Estatuto entrará em vigor na data de sua assinatura, devendo ser publicado no D.O.E e na Imprensa Oficial dos demais entes consorciados.

QUADRO GERAL DE EMPREGOS PERMANENTES

NÍVEL SUPERIOR – SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SAÚDE						
EMPREGO PÚBLICO	FUNÇÃO	REQUISITOS EXIGIDOS PARA CONTRATAÇÃO	QTD.	CARGA HORARIA	SALÁRIO (R\$)	FORMA DE PROVIMENTO
Cirurgião-Dentista	Cirurgião-Dentista	Curso superior em odontologia com registro no CRO.	21	20	2.081,76	Concurso Público
Cirurgião-Dentista	Cirurgião-Dentista	Curso superior em odontologia com registro no CRO	01	40	4.163,54	Concurso Público
Enfermeiro	Enfermeiro	Graduação em Enfermagem, Registro ou protocolo de registro(dentro do prazo de validade) no órgão profissional competente.	03	40	1.542,05	Concurso Público
Farmacêutico	Farmacêutico	Curso superior em farmácia com registro no órgão profissional competente.	02	40	1.542,05	Concurso Público
Fisioterapeuta	Fisioterapeuta	Graduação em Fisioterapia, Registro ou protocolo de registro(dentro do prazo de validade) no órgão profissional competente.	02	30	1.518,32	Concurso Público
Fonoaudiólogo	Fonoaudiólogo	Graduação em Fonoaudiologia, Registro ou protocolo de registro(dentro do prazo de validade) no órgão profissional competente.	01	30	1.518,32	Concurso Público
Médico	Médico especialista Cirurgia Geral	Graduação em medicina, Registro no órgão profissional competente e CRM ativo, residência	02	20	4.151,67	Concurso Público

		médica e/ou título de especialista em Cirurgia Geral e/ou membro de Sociedade de Cirurgia.				
Médico	Médico especialista em Traumatologia e Ortopedia	Graduação em medicina, Registro no órgão profissional competente e CRM ativo, residência médica e/ou título de especialista em e/ou membro da sociedade Traumatologia e Ortopedia.	02	20	4.151,67	Concurso Público
Médico	Médico especialista em Ginecologia e Obstetrícia	Graduação em medicina, Registro no órgão profissional competente e CRM ativo, residência médica e/ou título de especialista em Ginecologia e Obstetrícia e/ou membro da sociedade brasileira de Ginecologia e Obstetrícia.	02	20	4.151,67	Concurso Público
Médico	Médico especialista em Gastroenterologia	Graduação em medicina, Registro no órgão profissional competente e CRM ativo, residência médica e/ou título de especialista em Gastroenterologia/Endoscopia Digestiva e/ou membro da sociedade de Gastroenterologia.	03	20	4.151,67	Concurso Público
Médico	Médico especialista em Oftalmologia	Graduação em medicina, Registro no órgão profissional competente e CRM ativo, residência médica e/ou título de especialista em Oftalmologia e/ou membro da sociedade de Oftalmologia.	01	20	4.151,67	Concurso Público
Médico	Médico especialista em Urologia	Graduação em medicina, Registro no órgão profissional competente e CRM ativo, residência médica e/ou título de especialista em Urologia e/ou membro da sociedade de Urologia.	01	20	4.151,67	Concurso Público
Médico	Médico especialista em Otorrinolaringologia	Graduação em medicina, Registro no órgão profissional competente e CRM ativo, residência médica e/ou título de especialista em Otorrinolaringologia e/ou membro da sociedade de Otorrinolaringologia.	01	20	4.151,67	Concurso Público
					4.151,67	

Médico	Médico especialista em Radiologia/Diagnóstico por Imagem.	Graduação em medicina, Registro no órgão profissional competente e CRM ativo, residência médica e/ou título de especialista em Radiologia/Diagnóstico por Imagem e/ou membro da sociedade de Radiologia.	04	20		Concurso Público
Médico	Médico especialista em Cardiologia	Graduação em medicina, Registro no órgão profissional competente e CRM ativo, residência médica e/ou título de especialista em Cardiologia e/ou membro da sociedade de Cardiologia	05	20	4.151,67	Concurso Público
Médico	Médico especialista em Mastologia.	Graduação em medicina, Registro no órgão profissional competente e CRM ativo, residência médica e/ou título de especialista em Mastologia e/ou membro da sociedade de Mastologia.	01	20	4.151,67	Concurso Público
Nutricionista	Nutricionista	Graduação em Nutrição, registro ou protocolo do registro(dentro do prazo de validade) no órgão profissional competente.	01	40	1.542,05	Concurso Público
Psicólogo	Psicólogo	Graduação em psicologia, registro ou protocolo do registro(dentro do prazo de validade) no órgão profissional competente.	01	40	1.542,05	Concurso Público
Terapeuta Ocupacional	Terapeuta Ocupacional	Graduação em Terapia Ocupacional, Registro ou protocolo de registro(dentro do prazo de validade) no órgão profissional competente.	01	30	1.518,32	Concurso Público

NÍVEL MÉDIO/PROFISSIONALIZANTE – SERVIÇOS OPERACIONAIS A SAÚDE

EMPREGO PÚBLICO	FUNÇÃO	REQUISITOS EXIGIDOS PARA CONTRATAÇÃO	QTD.	CAR GA HOR ARIA	SALÁRIO	FORMA DE PROVIMENTO
Técnico de Farmácia	Técnico de Farmácia	Ensino Médio completo, curso técnico na área e registro ou protocolo de registro (dentro do prazo de validade) no órgão profissional competente.	02	40	806,61	Concurso Público
Técnico de Laboratório	Técnico de Laboratório	Ensino Médio completo, curso técnico na área e registro ou protocolo de registro (dentro do prazo de validade) no órgão profissional competente.	01	40	806,61	Concurso Público

Auxiliar em Saúde Bucal	Auxiliar em Saúde Bucal	Ensino Médio Completo, Curso específico de Auxiliar de Saúde Bucal e registro ou protocolo de registro (dentro do prazo de validade) na Instituição profissional competente.	07	40	686,27	Concurso Público
Auxiliar de Prótese Dental	Auxiliar de Prótese Dental	Ensino Médio completo.	03	40	686,27	Concurso Público
Técnico em Prótese Dental	Técnico em Prótese Dental	Ensino médio completo.	03	40	1.764,88	Concurso Público
Técnico em Saúde Bucal	Técnico em Saúde Bucal	Ensino Médio Completo, curso técnico na área e registro ou protocolo de registro (dentro do prazo de validade) na Instituição profissional competente.	08	40	822,56	Concurso Público
Técnico de Enfermagem	Técnico em Enfermagem	Ensino médio completo, Curso de técnico em enfermagem e registro ou protocolo de registro (dentro do prazo de validade) no órgão profissional competente.	21	40	806,61	Concurso Público
Técnico em Radiologia	Técnico em Radiologia	Ensino médio completo, Curso de técnico em Radiologia e registro ou protocolo de registro (dentro do prazo de validade) no órgão profissional competente.	06	24	1.356,00	Concurso Público

QUADRO GERAL DE FUNÇÕES EM COMISSÃO

(Alterações e acréscimos realizados pela REUNIÃO GERAL Nº 04/2019 – TERCEIRA ASSEMBLÉIA EXTRAORDINÁRIA DO ANO DE 2019 do CPSMCR)

EMPREGO PÚBLICO EM COMISSÃO	PROVIMENTO	REQUISITOS DE PROVIMENTO	QTDE.	CARGA HORÁRIA	SALÁRIO
Diretor(a) Executivo	Em Comissão	Cidadão de reputação ilibada, sendo profissional de nível superior completo, em curso reconhecido pelo MEC, nas modalidades de Bacharelado, Licenciatura Plena ou Graduação Tecnológica, com registro no conselho profissional competente e experiência comprovada não inferior a 03 (três) anos em gestão pública ou privada, sendo preferencialmente a escolha voltada a uma pessoa aprovada, quando existente e vigente, em seleção pública realizada pela Secretaria da Saúde do Estado do Ceará, obedecendo à classificação do processo.	01	40	9.750,84
Diretor(a) Geral - CEO-R	Em Comissão	Cidadão de reputação ilibada com Formação de nível superior completo, em curso reconhecido pelo MEC, com registro no conselho profissional competente e experiência comprovada, não inferior a 03 (três) anos em gestão pública ou privada, sendo preferencialmente a escolha voltada a uma pessoa aprovada, quando existente e vigente, em seleção pública realizada pela Secretaria da Saúde do Estado do Ceará, obedecendo à classificação do processo.	01	40	8.244,01
Diretor(a) Geral – POLICLÍNICA	Em Comissão	Cidadão de reputação ilibada com formação de nível superior completo, em curso reconhecido pelo MEC, com registro no conselho profissional competente e experiência comprovada, não inferior a 03 (três) anos em gestão pública ou privada, sendo preferencialmente a escolha voltada a uma pessoa aprovada, quando existente e vigente, em seleção pública realizada pela Secretaria da Saúde do Estado do Ceará, obedecendo à classificação do processo.	01	40	9.698,84

EMPREGO PÚBLICO EM COMISSÃO	PROVIMENTO	REQUISITOS DE PROVIMENTO	QTDE.	CARGA HORÁRIA	SALÁRIO
Diretor(a) Administrativo(a) (CEO- R)	Em Comissão	Cidadão de reputação ilibada, sendo profissional de nível superior completo, em curso reconhecido pelo MEC, nas modalidades de Bacharelado, Licenciatura Plena ou Graduação Tecnológica, com registro no conselho profissional competente e experiência comprovada não inferior a 03 (três) anos em gestão pública ou privada, sendo preferencialmente as escolhas voltadas as pessoas aprovadas, quando existente e vigente, em seleção pública realizada pela Secretaria da Saúde do Estado do Ceará, obedecendo à classificação do processo.	01	40	7.007,41
Diretor(a) Administrativo(a) Policlínica Regional	Em Comissão	Cidadão de reputação ilibada, sendo profissional de nível superior completo, em curso reconhecido pelo MEC, nas modalidades de Bacharelado, Licenciatura Plena ou Graduação Tecnológica, com registro no conselho profissional competente e experiência comprovada não inferior a 03 (três) anos em gestão pública ou privada, sendo preferencialmente as escolhas voltadas as pessoas aprovadas, quando existente e vigente, em seleção pública realizada pela Secretaria da Saúde do Estado do Ceará, obedecendo à classificação do processo.	01	40	8.244,01
Procurador(a) Jurídico	Em Comissão	Cidadão de reputação ilibada e de notório conhecimento jurídico, bacharel em Direito, devidamente inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil, e experiência profissional mínima de 04 (quatro) anos na área de Direito Público.	01	40	7.150,41
Assessor administrativo	Em Comissão Apoio Administrativo	Possuir ensino médio completo e ter ao menos 02 anos de experiência na administração pública	15	40	1.400,00
Técnico de Informática	Em Comissão Apoio Administrativo aos serviços operacionais	Curso técnico de informática voltado para a área e (02) dois anos de experiência comprovada na área pública e (04) quatro anos no setor privado	02	40	1.576,00
Assessor Técnico administrativo	Em Comissão Apoio Administrativo de fiscalização	Possuir nível superior com o mínimo de 02 (dois) anos de experiência na administração pública	02	40	3.000,00